



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 30 chaouel 1427 – 21 novembre 2006

149^{ème} année

N° 93

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Conseillers

Arrêté du président de la chambre des conseillers du 17 octobre 2006, instituant des commissions administratives paritaires à la chambre des conseillers..... 3995

Premier Ministère

Attribution de la gratification exceptionnelle au titre de l'année 2005..... 3995

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination de secrétaires généraux de commune..... 3999

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 novembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local (conseils régionaux, communes) sous tutelle..... 3999

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 novembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques..... 4013

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 novembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques au profit des municipalités de Sousse et El Kalaa El Kobra..... 4013

Liste de promotion au choix au grade d'animateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2005..... 4013

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	
Nomination de chefs de service.....	4014
Radiation du nom d'un expert judiciaire de la liste.....	4014
Démission d'un notaire.....	4014
Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Nomination de chefs de division.....	4014
Nomination de chefs de cellule.....	4014
Ministère du Tourisme	
Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline prévue à l'article 20 bis du décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme.....	4015
Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du tourisme, des entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi.....	4015
Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie « A ».....	4050
Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie « B ».....	4055
Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de directeur d'un établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement.....	4060
Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	
Nomination d'un directeur.....	4064
Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un directeur.....	4064
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur adjoint.....	4064
Nomination d'un sous directeur.....	4064
Nomination d'un inspecteur administratif.....	4064
Nomination de chefs de service hospitalier.....	4064
Maintien en activité dans le secteur public.....	4064
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination du directeur de l'institut national de protection de l'enfance.....	4064
Nomination d'un sous-directeur.....	4064
Nomination de chefs de division.....	4065
Nomination de chefs d'unité.....	4065
Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger du 13 novembre 2006, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'inspecteur central du travail.....	4065
Ministère de l'Education et de la Formation	
Maintien en activité dans le secteur public.....	4066
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination de doyens de faculté.....	4066
Nomination de directeurs d'institut et école supérieurs.....	4066
Maintien en activité dans le secteur public.....	4067
Circulaires	
Banque Centrale de Tunisie	
Circulaire aux banques n° 2006-11.....	4068

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES CONSEILLERS

Arrêté du président de la chambre des conseillers du 17 octobre 2006, instituant des commissions administratives paritaires à la chambre des conseillers.

Le président de la chambre des conseillers,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997 et la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 99-1207 du 31 mai 1999,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié est notamment le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-675 du 29 mars 1999, fixant le statut particulier au corps des gestionnaires des documents et d'archives, tel que complété par le décret n° 99-1036 du 17 mai 1999,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier au corps des infirmiers de la santé publique.

Arrête :

Article premier. - Il est institué à la chambre des conseillers des commissions administratives paritaires aux personnels appartenant aux grades suivants et aux grades équivalents :

- **Première commission** : conservateur de bibliothèques ou de documentation, gestionnaire conseiller de documents et d'archives,

- **Deuxième commission** : administrateur, analyste, bibliothécaire ou documentaliste, gestionnaire de documents et d'archives,

- **Troisième commission** : attaché d'administration, bibliothécaire adjoint ou documentaliste adjoint, gestionnaire adjoint de documents et d'archives, programmeur, technicien,

- **Quatrième commission** : secrétaire d'administration, secrétaire dactylographe, adjoint technique, technicien de laboratoire informatique,

- **Cinquième commission** : commis d'administration, dactylographe,

- **Sixième commission** : dactylographe adjoint, agent d'accueil,

- **Septième commission** : les ouvriers de la première unité (catégories 1, 2 et 3),

- **Huitième commission** : les ouvriers de la deuxième unité (catégories 4,5,6 et 7),

- **Neuvième commission** : les ouvriers de la troisième unité (catégories 8, 9 et 10).

Art. 2. - Chacune des commissions administratives paritaires prévues à l'article premier du présent arrêté est composée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-1753 du 29 octobre 1999 susvisé.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Bardo, le 17 octobre 2006.

Le président de la chambre des conseillers

Abdallah Kallel

PREMIER MINISTERE

GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE

Par décret n° 2006-2991 du 6 novembre 2006.

La gratification exceptionnelle au titre de l'année 2005 est attribuée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 112 (quinquies) de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, aux agents dont les noms suivent et selon la forme indiquée dans le tableau ci-après :

Premièrement : Les agents qui ont réalisé une méthode de travail ou ont inventé un outil de production ayant occasionné un accroissement dans la production ou une économie dans les coûts ou une amélioration dans la qualité des services administratifs :

N°	Administration	Nom et Prénom	Grade ou Catégorie	Forme de la gratification
1	Ministère de la Défense Nationale	Ali Elakrmi	Ouvrier Cat.10	Avancement de quatre échelons
2		Ezzedine sajine	Adjoint Technique	Avancement de quatre échelons
3		Abdelhamid Elhkiri	Agent technique	Avancement de quatre échelons
4		Sassi Essakouhi	Ouvrier Cat.9	Avancement de quatre échelons
5		Khmaies Hamoudia	Ouvrier Cat. 8	Avancement de quatre échelons
6	Ministère des Affaires Etrangères	Youssef El Ajra	Inspecteur du chiffre des Affaire Etrangères	Avancement de quatre échelons
7	Ministère de l'Enseignement supérieur	Bechir Azib	Technicien de laboratoire	Avancement de quatre échelons

Deuxièmement: l' agent qui a évité à l'administration des dégâts graves :

N°	Administration	Nom et Prénom	Grade ou Catégorie	Forme de la gratification
1	Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	Mounir El Majdoub	Conseillé Pédagogique	Avancement de trois échelons

Troisièmement : Les agents qui se sont distingués par un haut degré de perfection dans l'exercice de leurs fonctions :

N°	Administration	Nom et Prénom	Grade ou Catégorie	Forme de la gratification
1	Présidence de la République	Faiza Erojbéne Ep. Elmejri	Attaché d'Administration	Avancement de trois échelons
2	Premier Ministère	Mokhtar jelassi	Agent d'Accueil	Avancement de trois échelons
3		Farhat Errizgui	Attaché d'Administration	Avancement de trois échelons
4		Mohamed Essadek Hamdi	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons
5		Abdelfattah El Gharbi	Administrateur du Greffe	Avancement de trois échelons
6		Sabah farhat Ep. Ismail	Administrateur du Greffe	Avancement de trois échelons
7	Ministère des Affaires Etrangères	Abdelmajid El Mahdaoui	Secrétaire du chiffre des Affaires Etrangère	Avancement de trois échelons
8		Ismail Labidi	Secrétaire du chiffre des Affaires Etrangère	Avancement de trois échelons
9	Ministère de la Défense Nationale	Mohamed Houssine Hamhoum	Ouvrier Cat.10	Avancement de quatre échelons
10	Ministère de l'Intérieur et du Développement Local	Mérim Tlili	Agent d'accueil	Avancement de trois échelons
11		Mohamed Salah Bel haj Attahar	Agent d'accueil	Avancement de trois échelons
12		Abedrahman Ettarkhani	Technicien Principal	Avancement de trois échelons
13		Abedrahman Esoltani	Attaché d'Administration	Avancement de trois échelons
14		Mohamed El Abed	Dactylographe	Avancement de trois échelons
15		Habib Ben Ida	Commis d'Administration	Avancement de trois échelons
16		Néjia Ben Chaaben Ep Khouildi	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons
17		Ali Bel Haj	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons

18	Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme	Khalifa Nasr	Greffier de Juridiction	Avancement de trois échelons
19	Ministère des Finances	Abdel karim Jabnoun	Contrôleur des services Financiers	Avancement de Trois échelons
20		Ali salah	Contrôleur des services financiers	Avancement de trois échelons
21		Amna Maïza Ep Houidhak	Dactylographe	Avancement de Trois échelons
22		Taher Ben Hassen Hammami	Contrôleur des services Financiers	Avancement de trois échelons
23		Habib El Wahidi	Ouvrier Cat.8	Avancement de quatre échelons
24	Ministère des Affaires Sociales de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	Melika Aouadi Ep. Errahali	Assistante Sociale	Avancement de trois échelons
25		Tounes Ben Massoud	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons
26		Mouldi Chammem	Administrateur de service Social	Avancement de trois échelons
27		Abdelwaheb Drira	Technicien	Avancement de trois échelons
28	Ministère de la Santé Publique	Saïda Charbib Ep Zaouali	Commis de la Santé Publique	Avancement de trois échelons
29		Habiba Abid Ep jmal	Commis de la Santé Publique	Avancement de trois échelons
30		Taher Alaya	Auxiliaire de la Santé Publique	Avancement de trois échelons
31		Mustapha Dridi	Ouvrier Cat.10	Avancement de quatre échelons
32	Ministère de l'Enseignement Supérieur	Rafika Mbazia Ep Hamou	Dactylographe	Avancement de trois échelons
33		Souad El mdini Ep Ben Mbarak	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons
34		Slimen Moussa	Ouvrier Cat.8	Avancement de quatre échelons
35		Ammar El Omri	Ouvrier Cat.8	Avancement de quatre échelons
36		Abdallah El warghi	Attaché d'Administration	Avancement de trois échelons
37	Ministère de l'Education et de la Formation	Beya Ghazouani Ep Stiti	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons
38		Mohamed Abderrazak Badreddine	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons
39		Abdennaceur Bouokkaz	Ouvrier Cat.9	Avancement de quatre échelons
40		Houssine Ezzamali	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons

41	Ministère de l'Équipement de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	Naziha Darguach Ep Hmila	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons
42	Ministère de la Jeunesse des Sports et de l'Éducation Physique	Valerica El mkaouer	Technicien Supérieur de la Santé Publique	Avancement de trois échelons
43	Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	Abdessatar Ben Moussa	Secrétaire d'Administration	Avancement de trois échelons
44		Latifa Challouf Ep Guarram	Dactylographe	Avancement de trois échelons
45		Ali El Mlouhi	Chef de laboratoire	Avancement de trois échelons
46		Bahija Khalsi Ep. Battikh	Attaché d'Administration	Avancement de trois échelons
47	Ministère de la culture et de la Sauvegarde du Patrimoine	Belkacem Tahar	Commis d'Administration	Avancement de trois échelons
48		Salaheddine Ben Abdessamad	Attaché d'Administration	Avancement de trois échelons
49		Mohamed Elhabib Boubakri	Bibliothécaire	Avancement de trois échelons
50		Samira Souabni Ep Trabelsi	Commis d'Administration	Avancement de trois échelons
51		Hassen Limem	Bibliothécaire Adjoint	Avancement de trois échelons

Les agents qui ont atteint le dernier échelon de leur grade bénéficient de la gratification exceptionnelle sous forme de "niveaux de rémunération" qui suivent immédiatement le niveau de rémunération correspondant à l'échelon le plus élevé de leur grade.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 7 novembre 2006.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2992 du 10 novembre 2006.

Monsieur Zouheir Ouertani, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune de Zriba.

Par décret n° 2006-2993 du 10 novembre 2006.

Monsieur Radhouan Chaâbène, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Menzel Cheker.

Par décret n° 2006-2994 du 10 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Ben Salem, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune de Zouhour.

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 novembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2006-2 du 9 janvier 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes que l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003.

Arrête :

Article premier - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux techniciens principaux titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la date de clôture du registre d'inscription.

Art. 7. - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'intérieur et du développement local.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve écrite d'ordre technique,
- une épreuve portant sur l'organisation administrative de la Tunisie.

Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et le coefficient appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
- Epreuve écrite d'ordre technique	3 Heures	3
- Epreuve sur l'organisation administrative de la Tunisie	2 Heures	1

Art. 9. - L'épreuve technique a lieu indifféremment en arabe ou en langue française selon le choix du candidat et l'épreuve sur l'organisation administrative de la Tunisie a lieu obligatoirement en langue arabe en quatre (4) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Il est interdit aux candidats :

- a- de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,
- b- de sortir de la salle d'examen sans l'autorisation de l'un des surveillants des épreuves,
- c- de quitter définitivement le lieu des épreuves sans remettre leurs copies.

Les candidats doivent se prêter au contrôle et aux vérifications nécessaires.

Art. 11. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude, ou tentative de fraude dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratifs ultérieurs pendant cinq (5) ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de quarante (40) points pour l'ensemble des deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis au concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques est arrêtée par le ministre de l'intérieur et du développement local.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 2006.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle

A- EPREUVE TECHNIQUE :

I – GENIE CIVIL :

1- Spécialité : Ponts et chaussées :

*** Généralités :**

Recensement et comptage, notions élémentaires sur les véhicules et les qualités superficielles de la chaussée, caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route, chaux, ciments, liants hydrocarbonés, béton et mortiers.

*** Routes :**

- Classification des sols d'après les essais et essais classiques de géotechniques d'exécution, comparaison entre chaussées souple et rigide, matériel des travaux routiers, contrôle des chantiers routiers, entretien et exploitation des routes et des pistes en Tunisie (entretien courant, entretien périodique, coût de l'entretien, signalisation, éclairage et sécurité routière), différents éléments et pièces d'un projet routier, normes routières et réglementation.

*** Etudes routières :**

- Calcul des débits, calcul des débouchés superficiels et linéaires, définitions des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet routier (échelle, bande à levée ...), élaboration des projets routiers, différents stades d'élaboration, différentes pièces et éléments d'un projet routier, normes routières et réglementation, étude d'un tronçon de route comportant tous les problèmes ayant trait à la route projetée.

*** Résistance des matériaux :**

- Théorie de l'élasticité.
- Routes droites et flexion plane.
- Effet de l'effort normal.
- Caractéristiques mécaniques en essai de traction.
- Les contraintes résiduelles.
- Comportement des pièces en fatigue.

2- Spécialité : Bâtiment :

- Nature et qualités physiques et mécaniques des sols : (différents terrains, sondages contraintes des sols, force portante ...).
- Fondations : (différents types, conditions d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système).
- Conception et calcul de structure simple.
- Superstructures et gros œuvres :
- Murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilité des murs, ouvertures des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie).

- Planchers jointement et rejointement, joints de dilatation et de rupture enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduite et gaine poutres, travaux de plâtrerie, ouvrage en stuc, carrelages et produits céramiques.

- Matériaux traditionnels : agrégats, chaux, ciment, plâtre, mortiers et bétons, mise ne œuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage.

Constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots pour la construction d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation), indication sur les coûts des principaux postes de travaux, différentes surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacles).

- terrassements
- fondations
- maçonnerie
- planchers
- étanchéité
- enduits
- escaliers
- revêtement des sols et murs
- notions sur les équipements de détails.

3- Spécialité : Topographie et cartographie :

A- Topographie générale

- Système de projection, feuilles de projection, coordonnées rectangulaires.
- Mesure des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point.
- Représentation des formes du terrain.
- Nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point.
- Méthodes de lever.
- Le nivellement de précision, instruments de mesure erreurs et correction affectant le nivellement

B- Géodésie :

- Généralités, les appareils de levers et de mesures.
- Les systèmes de projection.
- Notions sur la théorie des erreurs.
- La théorie des moindres carrés et les méthodes de compensation.
- Le nivellement de précision.

C- Photogramétrie :

- Généralités, les appareils de levée et de mesure, détermination des points du canevas, point du canevas du sol,
- Triangulation planimétrique ou radiale, triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue ou aérocheminement, principe, triangulation analytique.
- Notions sur la théorie des erreurs de compensation.

D- Cartographie :

- Définition de la cartographie
- Histoire de la cartographie.
- Forme de la terre et coordonnées : dimensions et forme de la terre.
- Le système des méridiens et parallèles.
- Les projections cartographiques :

- Propriété et classement des systèmes de projection.
- Choix de la projection en fonction des altérations.
- Choix de la projection en fonction de la région à cartographier
- Problèmes particuliers aux planisphères.
- Changement de système de projection (transposition graphique, optique et mécanique).
- Echelle, découpage et canevas de référence.
- Mesure sur les cartes.
- Fautes et erreurs,
- Origine des erreurs.
- Types de mesures

Expression et représentation graphique :

- Schématisation, symbole.
- Emploi de la couleur.
- Les fonctions de la représentation graphique.
- Théorie de l'image.
- Règle de lisibilité
- Divers systèmes d'expression et de représentation cartographique.
- Topographie
- Convention, spécification.
- Représentation de la planimétrie.

- Représentation du relief.
- Cartographie thématique, technique de reproduction et d'impression :
- Généralités sur les procédés et les matériaux.
- Reproductions photographiques.
- Composition des écritures.
- Procédés lithographiques.

Elaboration et rédaction :

- Organisation de la carte.
- Normalisation, production.
- Conservation, entretien et transformation.

Organismes cartographiques.

- Organisations cartographiques nationales.
- Organisations cartographiques internationales.
- Associations.

4- Spécialité : hydraulique et génie civil :

Généralités sur l'écoulement d'eau :

- Matériaux et procédés de construction.
- Les fondations.
- Différents systèmes d'assainissement urbain.
- Calcul des réseaux.
- Pose et essai des réseaux – moyens techniques utiles.
- Problèmes pratiques de calcul d'un réseau de distribution.

Conduites simples ou en dérivation :

- Conduites d'aspiration de refoulement
- Mesures des pressions et de débits.
- Divers types de pompe.

- Canalisation : divers types, caractéristiques, qualité, principes de fabrication, accessoires de conduites.
- Définition du bassin versant et ses caractéristiques.
- Calcul de la pluviométrie sur un bassin versant.
- Différents modes de jaugeage d'une rivière.
- Equipement d'une station de jaugeage.
- Matériel utilisé et principe d'utilisation.
- Calcul d'une crue rivière.
- Différents types de barrages et matériaux le constituant.
- Matériel de terrassement : description, fonction.
- Essai de compactage – matériel employé et mode opératoire.
- Contrôle d'exécution d'une digue en terre et mode opératoire.

5- Spécialité : Aménagement du territoire urbanisme

- Elaboration des plans d'aménagement, procédures d'élaboration des plans d'aménagement.
- Equilibre régional.
- La science des plans des villes.
- Les problèmes des voies publiques et des places publiques.
- Les bâtiments (hauteur des bâtiments et zones des hauteurs).
- Problèmes que posent l'occupation au sol.

II- Architecture

A- Dessin

- 1- Dessin d'architecture.
 - Plan de situation.
 - Plan de masse.
 - Plan d'implantation.
 - Croquis.
 - Esquisse (main levée).
 - avant projet.
 - Projet d'exécution
- 2- Dessin de détails.
 - Détail de fondation.
 - Détail sur coupe mur extérieur.
 - Détail de menuiserie différents types de portes.
 - Détail d'accrotène (étanchéité)
 - Détail de descente d'eaux.

B- Technologie :

- Terrassements.
- Les fondations.
- Maçonnerie.
- Les planchers.
- Etanchéité.
- Les enduits.
- Les escaliers.
- Les revêtements des sols et murs.
- Notions sur les équipements du bâtiment.

C- Droit d'urbanisme :

- Schéma directeur.
- Plan d'aménagement.
- Plan d'aménagement de détails.
- Plan de lotissement.
- Règlement de la construction.

III- Electronique :

- Dipôle et quadripôles.
- Traitement de signal.
- Physique électronique.
- Diodes et transistors.
- Amplificateur opérationnel.
- Amplification.
- Filtrage, modulation, démodulation.
- Circuit intégré.

IV TélécommunicationS :

1 – Epreuve commune : Energie :

- Production de l'énergie électrique :
- Système monophasé, système triphasé.
- Besoin en énergie des centres de télécommunications.
- Conception et organisation des installations et des stations d'énergie (critère de sécurité).
- Equipements d'énergie primaire.
- Poste de transformation, groupe électrogène, tableau de distribution.
- Equipements d'énergie secondaire.
- Redresseurs, batteries d'accumulateurs.
- Onduleurs.
- Dangers des courants électriques.
- Nécessité de la prise de terre, réalisation des prises de terre.
- Mesures de la résistance des prises de terre.
- Entretien et maintenance d'une station d'énergie.

2 – Epreuve à options :

a) Option : commutation :

a-1) Téléphonie générale :

- Postes téléphoniques (à cadran, à clavier, à clavier DTMF), télécopie (fax), standards téléphoniques, autocommutateurs description, fonctionnement, installations.

a-2) Autocommutateurs téléphoniques :

- Principes de commutation et les différentes techniques utilisées.
- Les types d'autocommutateurs.
- Principe de la duplication des organes communs.
- Sécurité du matériel.
- Exploitation et maintenance des autocommutateurs.

a-3) Commutation télégraphique :

- La modulation télégraphique, les alphabets, étude des téléimprimeurs.
- Les signaux télégraphiques, codes à 5 moments.

- Modulation (rythmique et arythmique)
- Constitution d'un téléimprimeur.
- Différents types de liaison télégraphique (harmonique, numérique).
- Différents étages d'un modulateur et d'un démodulateur télégraphique.

a-4) Messagerie électronique de l'écrit :

- Principe de la messagerie.
- Sécurité de la messagerie électronique.
- Procédure d'exploitation.
- Serveur de messagerie, commutateur, commutateur routeur, modem.

b) Option : Transmission :

b-1) Système MIC :

- Echantillonnage, quantification, codage et décodage.
- Multiplexage MRT.
- Structure d'une trame à 2 Mbits.
- Transcodage.
- Codes de transmissions.

b-2) Faisceaux-Hertziens numériques :

- Modulations-démodulations numériques.
- Présentation et organisation d'une liaison FH numérique à un et plusieurs bonds.
- Les jonctions d'E/R.
- Embrouilleurs-désembrouilleurs.
- Codeurs-décodeurs.
- Multiplexeurs-démultiplexeurs.
- Qualité des liaisons FH numériques.
- Exploitation et maintenance des liaisons FH numériques.
- Gestion d'une liaison ou d'un réseau de liaison FH.
- Les faisceaux hertziens, point → multipoint.
- Les commutateurs ATM (Supervision, reroutage, gestion, configuration).

b-3) Principe des radiocommunications :

- Communications radio-mobiles.
- Architecture d'un système monocentre (un émetteur et une diversité de réception).
- Architecture d'un système multicentre (diversité d'émission-réception).
- Choix des bandes UHF, VHF, espacement des canaux.
- Station-relais (organisation, description)
- Différents systèmes de relais (semi duplex, full duplex)
- Liaison radio HF.
- Maintenance et mesures.

V- Spécialité : Mécanique-auto :

1) Généralités

- Classification
- Description
- Caractéristiques
- Le cadre
- La carrosserie

2) Etude des moteurs

- Le cycle à 4 temps
- Les organes
- La distribution
- Le graissage
- Le refroidissement
- L'alimentation
- La carburation
- L'injection essence
- Moteur à explosion à deux temps
- Moteur diesel
- Le système d'injection
- La transmission
- L'embrayage
- La boîte à vitesse
- L'essieu moteur
- La suspension
- Le dispositif de freinage
- La direction
- Les pneumatiques.

VI- Spécialité : Electricité :

- Instrumentation et mesure.
- Loi d'Ohm et de Krchoef en courant alternatif.
- Puissance et énergie active.
- Puissance et énergie réactive.
- Puissance apparente.
- Courant triphasé.
- Production de courant alternatif triphasé.
- Montages en étoile et en triangle.
- Les composants électriques résistance, transformateur, condensateur.
- Les moteurs à courant continu.
- Les moteurs synchrones et asynchrones.
- Dipôle et quadripôles.
- Physique électronique.
- Diodes et transistors.
- Amplificateur opérationnel.
- Amplification.
- Circuit intégré.

VII- Spécialité : Informatique :

1) Architecture d'ordinateur :

- Composantes d'un ordinateur
- Mémoire
- Unité centrale
- Processeur
- Bus

- Périphérique
- Architecture parallèle
- 2) Système d'exploitation :**
 - Nécessité et définition
 - Fonctionnalité
 - Différentes composantes d'un système d'exploitation
- 3) Réseau informatique :**
 - Topologie réseau
 - Protocoles
 - Le protocole TCP/ IP
 - Administration réseau
 - Réseaux locaux et externes
 - Actifs et passifs des réseaux informatiques
 - Couches d'un réseau informatique
 - Sécurité informatique et des réseaux
 - Réseaux haut débit
 - Interconnexion des réseaux
- 4) Langage de programmation :**
 - Java
 - Visual basic
 - Php
 - Asp
 - Java script
 - Vb script
- 5) Systèmes d'information :**
 - Définitions
 - Composantes d'un système d'information
 - Méthodologies : Mérise, Omt, UML, ...etc
- 6) Microprocesseurs :**
 - Architecture de base d'un microprocesseur
 - Différents modes d'adressage
 - Périphériques
- 7) Internet et intranet :**
 - Conception
 - Outils
 - XML et XSL
- 8) Base de données :**
 - Définition d'un SGBD
 - Rôle des SGBD
 - Architectures des SGBD
 - Les langages utilisés par les SGBD
 - Oracle, SQL...

VIII- Spécialité : Statistique :

*** Généralités :**

- Unité statistique, population
- Caractère : qualitatif – quantitatif (discret et continu)

- Modalités du caractère

*** Distribution statistique à un caractère :**

Les tableaux statistiques :

- Présentation
- Fréquence
- Fréquence cumulée

- Les représentations graphiques :

- Caractère qualitatif (représentation par tuyau d'orgue et représentation par secteur)
- Caractère quantitatif (diagramme en bâton, histogramme, courbe cumulative)

- Les caractéristiques numériques :

- Caractéristiques de tendance centrale (moyenne, mode et médiane)
- Caractéristiques de dispersion (écart-type, coefficient de variation, quartiles, déciles)
- Caractéristiques de concentration (courbe de concentration, indice de concentration, médiale)

*** Distribution statistique à 2 caractères :**

- Les tableaux statistiques : (fréquence conjointe, fréquence marginale, fréquence conditionnelle, relation entre fréquences conjointes, fréquences marginales et fréquences conditionnelles).

- Les représentations graphiques :

- Caractéristiques marginales (moyennes et variances marginales)
- Caractéristiques conditionnelles (moyennes et variances conditionnelles)

- Droites des moindres carrées :

- Ajustement graphique
- Ajustement analytique

*** Coefficient de corrélation linéaire :**

**** Distributions théoriques à une variable :**

- La loi binominale,
 - La loi poisson ,
 - La loi normal,
 - Ajustement d'une distribution observée à une distribution théorique :
- Les lois binominale, poisson et normale.

*** Les indices statistiques :**

- Les indices élémentaires : (définition, circularité, réversibilité, enchaînement)
- Les indices synthétiques : (indices de Lespeyers, indice de Paâche, indice de Fischer)
- Construction d'un indice synthétique : (champ, choix des coefficients de pondération, choix de la période de base, choix des articles observés)

***** Les séries chronologiques :**

- Présentation : définition, périodicité, composition, le trend, variations saisonnières, variations résiduelles, différents schémas, (additif, multiplicatif, mixte)
- Analyse des séries chronologiques : méthode empirique par les moyennes mobiles (estimation du trend, estimation des coefficients saisonniers).

****** Théories de sondage :**

- Bases de la théorie de sondage

- Eléments de base de l'échantillonnage
- Eléments constituant l'échantillon
- Estimations composées et estimations des variances
- Echantillonnage temporel
- Calcul des probabilités
- Ajustement analytique, étude de la variable aléatoire, lois de probabilités nouvelles.
- Calcul des probabilités statistique et économique appliquées.

IX - Spécialité : Génie agricole :

*** Le climat :**

- Les facteurs climatiques.
- Définition du climat à partir de ces facteurs.
- Les grands types de climat.
- Les climats tunisiens.

*** Le sol :**

- Le sol et ses propriétés physiques.
- Le sol et ses propriétés chimiques.
- Le sol milieu vivant.
- Genèse des sols.
- Appréciation pratique des sols.
- Action de l'homme sur le sol.
- Les façons culturales.
- La fertilisation.
- Les amendements.
- L'eau.
- Action de l'homme sur les plantes.
- Assolement et rotation.

*** Elevage :**

- Aspects des animaux d'élevage en relation avec la production.
- Alimentation des animaux d'élevage.
- Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage.
- Elevage bovin.
- Elevage ovin.

*** Arboriculture :**

- Exigences.
- Connaissance de l'arbre.
- Importance économique.
- Entretien de la plantation.
- Problèmes sanitaires.
- La production.
- Entretien, importance de l'irrigation.
- La production et la commercialisation.

*** Culture maraîchères :**

- Légumes à feuilles.
- Légumes à racines.

*** Génie rural :**

- Topographie : arpentage : levée de plans : altimétrie.

- Irrigation : conservation des eaux et du sol.
- Machinisme agricole.
- Les moteurs à combustion interne.

Organisation administrative de la Tunisie :

- Attributions du ministère de l'intérieur et du développement local.
- Gouvernorat, conseil régional.
- La commune, organisation et attributions.
- Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
- Statut particulier au corps technique commun des administrations publiques.

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 novembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 novembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local et à son profit, le 24 février 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois (3) postes, répartis comme suit :

Spécialité	Nbre de postes
Electronique	(1)
Télécommunications	(2)

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 janvier 2007.

Tunis, le 10 novembre 2006.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 novembre 2006, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques au profit des municipalités de Sousse et El Kalaa El Kobra.

Le ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2633 du 23 décembre 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 10 novembre 2006, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l'intérieur et du développement local et les collectivités locales (conseils régionaux, communes) sous tutelle.

Arrête :

Article premier - Est ouvert au ministère de l'intérieur et du développement local au profit des municipalités de Sousse et El Kalaa El Kobra, le 24 février 2007 et jours suivants, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de technicien en chef appartenant au corps technique commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1) poste au profit des municipalités de Sousse et El Kalaa El Kobra.

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 24 janvier 2007.

Tunis, le 10 novembre 2006.

Le ministre de l'intérieur et du développement local

Rafik Belhaj Kacem

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Liste des animateurs des jardins d'enfants exerçant à la commune du Kef à promouvoir au choix au grade d'animateur d'application des jardins d'enfants au titre de l'année 2005

Madame Amel Bouslah.

**MINISTERE DE LA JUSTICE
ET DES DROITS DE L'HOMME**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2995 du 10 novembre 2006.

Monsieur Walid Ben Ali, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de la planification à l'inspection générale au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

Par décret n° 2006-2996 du 10 novembre 2006.

Madame Meriem Houidi épouse Selmi, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service de la cellule de l'organisation, des méthodes et de la coordination avec l'informatique à l'inspection générale au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

RADIATION DE NOM

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 13 novembre 2006.

Est radié définitivement le nom de monsieur Mohamed Ali Denguezli, expert judiciaire en agriculture à Tunis circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, de la liste des experts judiciaires pour apparition d'un jugement pénal définitif à son encontre.

DEMISSION

Par arrêté du ministre de la justice et des droits de l'Homme du 13 novembre 2006.

La démission de Monsieur Ibrahim Ben Mohamed Jomni, notaire à Matmata circonscription du tribunal de première instance de Gabès, est acceptée pour raisons de santé.

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2997 du 10 novembre 2006.

Monsieur Habib Hammami, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Zaghouan.

Par décret n° 2006-2998 du 10 novembre 2006.

Monsieur Chédly Najjar, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Manouba.

Par décret n° 2006-2999 du 10 novembre 2006.

Monsieur Abdelmalek Sellami, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Siliana.

Par décret n° 2006-3000 du 10 novembre 2006.

Monsieur Messaoud Beguir, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Tataouine.

Par décret n° 2006-3001 du 10 novembre 2006.

Monsieur Moncef Regaya, géologue général, est chargé des fonctions de chef de division de l'hydraulique et de l'équipement rural au commissariat régional au développement agricole de Nabeul.

Par décret n° 2006-3002 du 10 novembre 2006.

Monsieur Abdallah Sassi Ben Ali, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de Kébili.

Par décret n° 2006-3003 du 10 novembre 2006.

Monsieur Kamel Jarray, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de chef de division de la vulgarisation et de la promotion de la production agricole au commissariat régional au développement agricole de l'Ariana.

Par décret n° 2006-3004 du 10 novembre 2006.

Monsieur Abdelhamid Idoudi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole « Mahdia » au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Par décret n° 2006-3005 du 10 novembre 2006.

Monsieur Hassen Néjib Fékih, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole « Ksour Essaf » au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Par décret n° 2006-3006 du 10 novembre 2006.

Monsieur Abdallah Bédoui, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole « Chebba » au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Par décret n° 2006-3007 du 10 novembre 2006.

Monsieur Ammar Bel Hadj Mansour, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole « Melloulech » au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline prévue à l'article 20 bis du décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme.

Le ministre du tourisme,

Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006, portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique et notamment son article 20 bis,

Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office national du tourisme tunisien tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-930 du 13 octobre 1983,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme.

Arrête :

Article premier. - La commission de discipline prévue à l'article 20 bis du décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 susvisée, se compose des membres suivants :

- le directeur général de l'office national du tourisme tunisien ou son représentant : président,
- un représentant de l'office national du tourisme tunisien : membre,
- un représentant du ministère chargé du tourisme : membre,
- deux représentants de la fédération tunisienne de l'hôtellerie : membres.

Cette commission se réunit sur convocation de son président.

Art. 2. - Le président de la commission peut inviter toute personne, dont la contribution aux travaux de la commission est jugée utile, et ce, à titre consultatif.

Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'office national du tourisme tunisien.

Art. 4. - Le président de la commission convoque le contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Le contrevenant peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat pour sa défense devant la commission.

Art. 5. - Le contrevenant a le droit, à partir de la date de sa convocation et jusqu'à trois jours avant la date de la réunion de la commission, de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, et ce, au siège du secrétariat de la commission, avec la possibilité d'enlever copie.

Le contrevenant est tenu de déclarer par écrit avoir pris connaissance de son dossier disciplinaire et en cas de refus, mention en est faite dans le dossier en présence de deux fonctionnaires.

Art. 6. - Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents et en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de tous ses membres. En cas d'absence de l'un d'eux, le contrevenant et les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai de dix jours. Dans ce cas, la commission siège et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 7. - Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux de réunions qui seront transmis au ministre chargé du tourisme.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission.

Art. 8. - S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits ou actes reprochés au contrevenant, le ministre chargé du tourisme peut ordonner une enquête complémentaire.

Art. 9. - Compte tenu du rapport de la commission de discipline, et, le cas échéant, des résultats de l'enquête complémentaire, le ministre chargé du tourisme prend la décision concernant les faits reprochés au contrevenant.

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 novembre 2006.

Le ministre du tourisme

Tijani Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du tourisme, des entreprises et établissements publics sous tutelle et aux conditions de leur octroi.

Le ministre du tourisme,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 32 portant création de l'office national du tourisme tunisien,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 75-58 du 14 juin 1975, portant création de l'office du thermalisme, telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989,

Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original,

Vu la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006, portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique,

Vu le décret n° 73-216 du 15 mai 1973, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique tel que modifié par le décret n° 82-1017 du 8 juillet 1982 et le décret n° 91-1332 du 2 septembre 1991,

Vu le décret n° 75-655 du 20 septembre 1975, fixant l'organisation de l'office du thermalisme, tel que modifié par le décret n° 91-597 du 30 avril 1991,

Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office national du tourisme tunisien, tel que modifié par le décret n° 83-930 du 13 octobre 1983,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 93-1880 du 13 septembre 1993, relatif au système d'information et de communication administrative,

Vu le décret n° 95-320 du 20 février 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère du tourisme et de l'artisanat et des entreprises publiques sous tutelle,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme,

Vu l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 19 mars 2003, relatif aux prestations administratives rendues par les services relevant du ministère du tourisme, du commerce et de l'artisanat et les entreprises et les établissements publics placés sous sa tutelle et aux conditions de leur octroi.

Arrête :

Article premier. - Les services relevant du ministère du tourisme et les entreprises et les établissements publics sous tutelle octroient aux citoyens les prestations ci-après, conformément aux conditions et procédures définies aux annexes ci-jointes :

1. Investissements touristiques

1.1- Accord de principe pour la réalisation d'un projet touristique (annexe 1.1).

1.2- Accord préalable pour la réalisation d'un projet touristique (annexe 1.2).

1.3- Autorisation d'ouverture d'un établissement touristique (annexe 1.3).

1.4- Délivrance d'attestation d'un dépôt de déclaration d'investissement pour la réalisation d'un projet touristique (annexe 1.4).

2. Encouragements et aides de l'Etat

2.1- Délivrance de la décision d'octroi des primes (annexe 2.1).

2.2- Octroi de prime d'investissement (annexe 2.2).

2.3- Délivrance d'attestation provisoire pour bénéficier des avantages fiscaux (annexe 2.3).

2.4- Visa de licence d'importation des équipements touristiques (annexe 2.4).

2.5- Visa des listes des équipements touristiques (annexe 2.5).

2.6- Délivrance d'attestation pour l'acquisition des équipements importés destinés aux résidences secondaires (annexe 2.6).

2.7- Octroi d'avantages fiscaux pour l'acquisition du matériel de transport touristique et carte d'autorisation pour la mise en circulation (annexe 2.7).

3. Hôtels et restaurants touristiques

3.1- classements des hôtels (annexe 3.1).

3.2- classements des restaurants touristiques (annexe 3.2).

4. Activités touristiques

4.1 - Visa des excursions touristiques (annexe 4.1).

5. Formation des cadres

5.1 - Délivrance de la carte de guide touristique pour la première fois (annexe 5.1).

5.2- Renouvellement de la carte de guide touristique (annexe 5.2).

6. Affaires foncières touristiques

6.1 - Déconsignation d'une indemnité d'expropriation (annexe 6.1).

6.2- Achat de terrains de l'agence foncière touristique pour la réalisation d'un projet touristique (annexe 6.2).

6.3- La vente de terrains inclus à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière ou du périmètre de réserve foncière au profit de l'agence foncière touristique et le partenariat avec les propriétaires de terrains inclus à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière (annexe 6.3).

7. Thermalisme

7.1 - Classification des eaux conditionnées (annexe 7.1).

7.2- Délivrance d'attestation de conformité aux normes internationales des produits destinés à l'exportation (annexe 7.2).

7.3- Délivrance d'attestation de stage dans le secteur thermal (annexe 7.3).

7.4- Délivrance d'attestation d'analyse bactériologique (annexe 7.4).

7.5- Délivrance d'attestation d'analyse physico-chimique des eaux (annexe 7.5).

7.6- Délivrance d'attestation de déclaration des résultats d'enquête administrative (annexe 7.6).

7.7- Délivrance de décision d'ouverture d'une unité d'eaux conditionnées (annexe 7.7).

7.8- Délivrance de décision d'ouverture d'un établissement thermal (annexe 7.8).

8. Les prestations soumises au régime des cahiers des charges

8.1- Fixation des normes et conditions d'agrément, d'organisation et d'exploitation d'un établissement thermal (annexe 8.1)

8.2- Fixation des conditions générales d'organisation de l'exploitation et de production dans le secteur des eaux conditionnées (annexe 8.2).

8.3- L'exercice de l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement (annexe 8.3).

8.4- L'exercice des personnes physiques ou morales de l'activité d'une agence de voyages de catégorie "A" (annexe 8.4).

8.5- L'exercice des personnes physiques ou morales de l'activité d'une agence de voyages de catégorie "B" (annexe 8.5).

Art. 2. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.

Art. 3. - Les directeurs généraux et les directeurs au ministère tourisme, ainsi que les chefs d'entreprises et établissements publics sous tutelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 novembre 2006.

Le ministre du tourisme

Tijani Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : Investissements touristiques

Objet de la prestation : Accord de principe pour la réalisation d'un projet touristique

Conditions d'obtention

- Disponibilité de terrain dans une zone touristique aménagée.
- Disponibilité de terrain aménagé en dehors d'une zone touristique

Pièces à fournir

- Demande écrite décrivant le programme envisagé.
- Imprimé "fiche promoteur" disponible à la direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien.
- Pour les projets situés en dehors des zones touristiques aménagées, compléter le dossier par:
 - * Plan de situation échelle 1/2000 ou 1/1500.
 - * Copie du titre foncier ou certificat de propriété du terrain ou contrat de vente ou contrat de location ou promesse de vente ou de location.
 - * Accord des autorités régionales concernées (municipalités – gouvernorats – directions régionales de l'équipement ...).

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - L'avis des différents intervenants - Réponse de l'intéressé	- Direction de promotion des investissements - Commissariat régional au tourisme - L'agence foncière touristique - Autorités régionales concernées (municipalités – gouvernorats). - Institut national du patrimoine	45 jours à partir de la date de l'accomplissement du dossier

Lieu de dépôt du dossier

Service : - Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien
Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

- Commissariat régionaux au tourisme

Lieu d'obtention de la prestation

Service: Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien
Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Délai d'obtention de la prestation

45 jours à partir de la date de l'accomplissement du dossier

Références législatives et /ou réglementaires

- Loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques (les articles 5, 6, 7 et 8).
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements.

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : Investissements touristiques

Objet de la prestation : accord préalable pour la réalisation d'un projet touristique

Conditions d'obtention

- Avoir obtenu l'accord de principe de l'Office National du Tourisme Tunisien
- Avoir obtenu l'accord de la commission technique sur l'esquisse
- Avoir obtenu l'accord des autorités régionales compétentes pour certains projets d'animation

Pièces à fournir

- Demande écrite au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien
- Projet des statuts organiques et la liste des actionnaires
- Etude de rentabilité prévisionnelle du projet
- Formulaire d'autorisation préalable (disponible à la direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien)
- Pour la création des sociétés de gestion des unités d'hébergement ou d'animation, rajouter l'accord du propriétaire de l'unité à gérer et ce à travers un projet du contrat de gestion
- Rajouter l'accord des autorités régionales et les factures proforma du matériel pour certains projets d'animation (Nautique, plaisance, train touristique..)

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Transmission de l'autorisation au directeur général de l'office national du tourisme tunisien pour signature - Notification de l'accord au promoteur concerné	- Direction générale de l'office national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements.	- un mois à partir de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier

Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien
Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien
Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Délai d'obtention de la prestation

- un mois à partir de la date de dépôt du dossier

Références législatives et /ou réglementaires

- Loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques (Article 7)
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien
Domaine de la prestation : Investissements touristiques
Objet de la prestation : Autorisation d'ouverture d'un établissement touristique

Conditions d'obtention
Achèvement des travaux et aménagement de tous les locaux conformément au programme approuvé par l'office national du tourisme tunisien

Pièces à fournir
- Demande écrite au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien - Attestation de prévention délivrée par l'office national de la protection civile - Attestation de conformité délivrée par le bureau de contrôle chargé du projet - Attestation de raccordement au réseau d'assainissement délivrée par l'office national d'assainissement - Attestation d'hygiène délivrée par le ministère de la santé publique - Liste des employés - Liste du matériel d'exploitation

Étapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Visite d'inspection - Réponse au demandeur	- L'office national du tourisme tunisien - La direction régionale de la santé publique concernée - La direction régionale de la protection civile concernée - Le bureau de contrôle chargé du projet	15 jours à partir de la date de dépôt du dossier

Lieu de dépôt du dossier
Service : - Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis - Commissariats régionaux au tourisme

Lieu d'obtention de la prestation
Service : - Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse : 51 avenue de la liberté – Tunis - Commissariats régionaux au tourisme

Délai d'obtention de la prestation
15 jours à partir de la date de dépôt du dossier

Références législatives et /ou réglementaires
- Décret-loi n° 73-4 du 13 octobre 1973 relatif au contrôle de la construction des établissements de tourisme ratifié par la loi n° 73-59 du 19 novembre 1973

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : Investissements touristiques

Objet de la prestation : Délivrance d'attestation de dépôt de déclaration d'investissement pour la réalisation d'un projet touristique

Conditions d'obtention
- Avoir obtenu l'autorisation préalable de l'office national du tourisme tunisien - Avoir obtenu l'accord technique des projets définitifs - Avoir obtenu l'accord des autorités régionales compétentes pour certains projets d'animation. - Justifier la disponibilité des fonds nécessaires

Pièces à fournir
- Demande écrite au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien - Copie du statut organique enregistré de la société - la liste des souscripteurs - toute pièce justifiant la disponibilité de 50% des fonds propres - Accords des banques et des institutions financières pour l'octroi des crédits nécessaires - Formulaire de déclaration d'investissement (disponible à la direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien) - Pour les sociétés de gestion, rajouter le contrat de gestion enregistré de l'unité d'hébergement ou d'animation à gérer - Rajouter l'accord des autorités régionales et les factures proforma du matériel pour certains projet d'animation (Nautique, plaisance, train touristique..) - Pour les opérations de renouvellement, rajouter les factures proforma du matériel à renouveler

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Signature de l'attestation par le directeur général de l'office national du tourisme tunisien - Notification au promoteur	- Direction générale de l'office national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements.	- 60 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien
Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien
Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- 60 jours à partir de la date de dépôt du dossier

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques (Article 8) - Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien
Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat
Objet de la prestation : Délivrance de décision d'octroi des primes

Conditions d'obtention
- Avoir obtenu l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement pour la réalisation d'un projet touristique - Accord de la commission d'octroi des primes - Le projet doit être dans une zone de développement régional ou réalisé par un nouveau promoteur

Pièces à fournir
- Demande au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien - Formulaire de demande d'obtention de prime d'investissement (disponible à la direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien) - Copie de l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Transmission du dossier à la commission d'octroi des primes - Etablissement du procès verbal - Transmission des décisions d'octroi des primes pour signature - Notification au promoteur	- Direction générale de l'office national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements - Ministère du tourisme	- suivant la disponibilité des demandes et la réunion de la commission d'octroi des primes

Lieu de dépôt du dossier
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- suivant la disponibilité des demandes et la réunion de la commission d'octroi des primes.

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien
Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat
Objet de la prestation : octroi de prime d'investissement

Conditions d'obtention
- Avoir obtenu la décision d'octroi de primes - Le projet doit être en cours d'exécution - Constat sur lieux ^{les} travaux exécutés

Pièces à fournir
- Demande de bénéfice de la tranche due de la prime au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien - Copie de la décision d'octroi de primes - Pièces justifiant l'avancement des travaux relatifs à la tranche demandée

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Constat de l'avancement des travaux de la réalisation du projet - Etude du dossier et proposition de paiement de la prime en cas d'accord	- Direction de promotion des investissements - Direction des affaires administratives et financières - Banque concernée désignée par le promoteur	- un mois à partir de la date de dépôt du dossier et suivant la disponibilité budgétaire

Lieu de dépôt du dossier
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- Un mois à partir de la date de dépôt du dossier et suivant la disponibilité budgétaire

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat

Objet de la prestation : Délivrance d'attestation provisoire pour bénéficier des avantages fiscaux

Conditions d'obtention
- Avoir obtenu l'accord de principe ou l'accord de la commission technique

Pièces à fournir
- Demande au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien - Facture proforma du matériel objet de la demande - Avis d'arrivée du matériel sus-visé

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Réponse au demandeur	- Direction de promotion des investissements - La douane	- 15 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- 15 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat

Objet de la prestation : visa de licence d'importation des équipements touristiques

Conditions d'obtention
- Avoir obtenu l'accord de principe ou l'accord de la commission technique

Pièces à fournir
- Demande au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien - Facture proforma des équipements - Programme détaillé relatif à l'exploitation des équipements à importer - Bon de commande au nom du promoteur si l'autorisation ne porte pas son nom

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Réponse au demandeur	- Direction de promotion des investissements - Banque intermédiaire - Ministère du tourisme - Banque centrale - La douane	- 15 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier
Service : - Direction générale de l'office national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- 15 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du

(JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat

Objet de la prestation : Visa des listes des équipements touristiques

Conditions d'obtention

- Avoir obtenu l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement
- Les équipements doivent figurer dans la liste des biens d'équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur touristique et éligibles au bénéfice des incitations fiscales

Pièces à fournir

- Demande au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien
- Factures proforma des équipements
- Liste des équipements acquis localement fixant la quantité, le fournisseur et la valeur globale hors T.V.A
- Liste du matériel à importer précisant le pays d'origine, la valeur CIF (coût et fret)
- Programme d'utilisation de certains matériels

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Réponse au demandeur	- Direction de promotion des investissements - Direction régionale de la douane concernée - Bureau de contrôle des impôts	- 15 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier

Service : - Direction générale de l'office national du tourisme tunisien

- Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien

Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien

Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Délai d'obtention de la prestation

- 15 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Références législatives et /ou réglementaires

- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen	
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du	
(JORT n°du.....)	

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat

Objet de la prestation : Délivrance d'attestation pour l'acquisition des équipements importés destinés aux résidences secondaires

Conditions d'obtention
- Etre résident à l'étranger - La résidence secondaire doit être située dans une zone touristique aménagée - Acquisition de la résidence en devises - Dépôt du dossier dans un délai ne dépassant pas 2 ans à partir de la date d'acquisition de la résidence

Pièces à fournir
- Contrat d'achat ou attestation justifiant la propriété de la résidence - Document justifiant le paiement en devises de la valeur de la résidence - Liste des équipements importés (excepté les voitures) - Photocopie du passeport pour les étrangers ou attestation de résidence à l'étranger pour les Tunisiens - Plan de situation pour la résidence secondaire dans une zone touristique - Permis d'occuper émanant de la municipalité

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Réponse au demandeur	- Direction de promotion des investissements - Douane	- 15 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier
Service : - Direction générale de l'office national du tourisme tunisien - Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Service : Direction de promotion des investissements à l'office national du tourisme tunisien Adresse: 51 avenue de la liberté – Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- 15 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses textes d'application

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : Encouragements et aides de l'Etat

Objet de la prestation : Octroi d'avantages fiscaux pour l'acquisition du matériel de transport touristique et carte d'autorisation pour la mise en circulation

Conditions d'obtention
Peuvent bénéficier de cette prestation: - Agence de voyage de catégorie "A" - Hôtel classé de tourisme ayant une capacité minimale d'hébergement de 200 lits pour l'acquisition des bus, minibus et des microbus - Les Hôtels de tourisme saharien pour l'acquisition de deux voitures (4x4) - Les Hôtels de tourisme de chasse dans les régions montagneuses pour l'acquisition d'une seule voiture (4x4)

Pièces à fournir
- Demande au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien - Imprimé de demande d'acquisition du matériel de transport touristique en exonération (disponible à la direction du produit de l'office national du tourisme tunisien) - Facture proforma des moyens de transports à acquérir - le schéma de financement - Carte grise pour les véhicules déjà utilisés - Etat du parc détaillé - Liste des actionnaires - Bilan et compte d'exploitation des deux derniers exercices

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Envoi du dossier au ministère des finances - Réception de la décision de la part du ministère des finances - Envoi de l'attestation certificat de dépôt à l'hôtel ou à l'agence de voyages - Réception de la copie des cartes grises des véhicules pour l'obtention de l'accord de l'office	- L'office national du tourisme tunisien - Ministère des finances - Ministère du transport (ATTT)	- 40 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Lieu de dépôt du dossier
Service : L'office national du tourisme tunisien (bureau d'ordre central) Adresse: 1 Mohamed V – Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Service : - Ministère des finances (par voie postale): Octroi d'avantage - Ministère du transport: carte d'autorisation pour la mise en circulation

Délai d'obtention de la prestation
- 40 jours à partir de la date de dépôt du dossier.

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitations aux investissements - Décret n° 94-1057 du 9 mai 1994 fixant la liste des biens d'équipements nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur du transport routier des personnes, du transport international routier de marchandises et du transport maritime et aérien et éligibles au bénéfice des incitations fiscales prévues par l'article 50 du code d'incitations aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations, ensemble les textes qui l'ont complété et modifié (Articles 4 et 5)

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien
Domaine de la prestation : Hôtels et restaurants touristiques
Objet de la prestation : classement des hôtels

Conditions d'obtention

- Application des conditions minimales de classement des hôtels conformément à l'arrêté du ministre du tourisme du 1er décembre 2005 fixant les normes minimales de classement des hôtels de tourisme (Le classement des hôtels sera obligatoire à partir de 2007)

Pièces à fournir

- Ou**
- Demande écrite au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien ayant pour objet la confirmation du classement de l'hôtel
 - Demande écrite au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien ayant pour objet le reclassement

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Constat de l'hôtel - Transmission du dossier à la commission de classement - Réponse au concerné	- Direction du produit - Direction de promotion des investissements - Fédération tunisienne de l'hôtellerie - Fédération tunisienne des agences de voyages - Commissariats régionaux au tourisme	- le délai est fixé selon les réunions de la commission de classement

Lieu de dépôt du dossier

Service : - L'office national du tourisme tunisien
- Direction du produit à l'office national du tourisme tunisien
Adresse : 84 avenue de la liberté - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Service : Direction du produit à l'office national du tourisme tunisien
Adresse : 84 avenue de la liberté - Tunis

Délai d'obtention de la prestation

- le délai est fixé selon les réunions de la commission de classement

Références législatives et /ou réglementaires

- Arrêté du ministre du tourisme du 1er décembre 2005 fixant les normes minimales de classement des hôtels de tourisme

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : Hôtels et restaurants touristiques

Objet de la prestation : classement des restaurants touristiques

Conditions d'obtention

- Disposer d'un établissement équipé répondant aux conditions, normes et équipements définis conformément aux dispositions du décret n° 89-432 du 31 mars 1989 relatif au classement des restaurants de tourisme et de l'arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 31 mars 1989 fixant les normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles et de gestion de restaurants classés de tourisme.

Pièces à fournir

- Demande écrite au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien (en précisant la catégorie de classement du restaurant touristique).

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt de la demande - Etude du dossier - Inspection sur les lieux et établir de rapport - Transmission du dossier à la commission de classement - Réponse au concerné selon les résultats du rapport d'inspection.	- Direction du produit - Direction des promotions des investissements - Commissariats régionaux au tourisme	- le délai est fixé selon les réunions de la commission de classement

Lieu de dépôt du dossier

Service : - L'office national du tourisme tunisien

Adresse : 1_Mohamed V – Tunis

- commissariats régionaux au tourisme

Lieu d'obtention de la prestation

Service : L'office national du tourisme tunisien

Adresse : 1_Mohamed V – Tunis

Délai d'obtention de la prestation

- le délai est fixé selon les réunions de la commission de classement

Références législatives et /ou réglementaires

- Décret n° 89-432 du 31 mars 1989 relatif au classement des restaurants de tourisme
- Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 31 mars 1989 fixant les normes minimales dimensionnelles, fonctionnelles et de gestion de restaurants classés de tourisme.

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien
Domaine de la prestation : Activités touristiques
Objet de la prestation : Visa des excursions touristiques

Conditions d'obtention

- Description détaillée des programmes des excursions ou circuits en 4 exemplaires originaux
- L'organisateur doit être une agence de voyage de catégorie "A"

Pièces à fournir

- Demande de visa accompagnée des programmes des excursions ou circuits en 4 exemplaires originaux portant le nom et l'adresse de l'agence de voyage

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Réponse au demandeur	- direction du produit à l'office national du tourisme tunisien pour les programmes de 4 jours et plus - commissariats régionaux au tourisme pour les programmes de moins de 4 jours	- 24 heures au moins après le dépôt de dossier

Lieu de dépôt du dossier

Services : - Direction du produit à l'office national du tourisme tunisien
Adresse : 84 avenue de la liberté- Tunis
- Commissariats régionaux au tourisme

Lieu d'obtention de la prestation

Services : - direction du produit à l'office national du tourisme tunisien
Adresse : 84 avenue de la liberté- Tunis
- commissariats régionaux au tourisme

Délai d'obtention de la prestation

- 24 heures au moins après le dépôt du dossier

Références législatives et /ou réglementaires

- Arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 mai 1974 relatif aux modalités d'organisation de circuits par les agences de voyage de catégorie "A".

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien
Domaine de la prestation : formation des cadres
Objet de la prestation : délivrance de la carte de guide touristique pour la première fois

Conditions d'obtention
- Etre diplômé des centres de formation touristique (Kerkouan et Bellarigia) spécialité Guide de Tourisme Ou - Avoir passé avec succès l'examen de recrutement de guide de tourisme organisé par l'Office National du Tourisme Tunisien

Pièces à fournir
- Demande écrite au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien - Copies des diplômes - 3 enveloppes affranchies - Extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3) - 03 photos d'identité - Copie de la carte d'identité nationale - Certificat médical attestant que le candidat est apte à exercer la profession - Attestation de réussite - Déclaration sur l'honneur attestant que le concerné n'exerce pas une autre profession

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Passage de l'examen avec succès pour les non diplômés des centres de formation (Kerkouan et Bellarigia) - Délivrance de la carte professionnelle de guide touristique - Déclaration sur l'honneur attestant que le concerné n'exerce pas une autre profession	- Direction du produit - Direction de la formation des cadres	- une semaine à partir de la réception de la liste des admis de la part de la direction de formation des cadres

Lieu de dépôt du dossier
- L'office national du tourisme tunisien: 1 avenue Mohamed V – Tunis - Direction du produit à l'office national du tourisme tunisien : 84 avenue de la liberté- Tunis - Commissariats régionaux au tourisme

Lieu d'obtention de la prestation
- L'office national du tourisme tunisien: 1 avenue Mohamed V – Tunis - Direction du produit à l'office national du tourisme tunisien : 84 avenue de la liberté - Tunis - Commissariats régionaux au tourisme

Délai d'obtention de la prestation
- Une semaine à partir de la réception de la liste des admis de la part de la direction de la formation des cadres

Références législatives et /ou réglementaires
- Décret-loi n° 73-05 du 03 octobre 1973 fixant les conditions d'exercice de la profession de guide de tourisme ratifié par la loi n° 73-60 du 19 novembre 1973.

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : formation des cadres

Objet de la prestation : Renouvellement de la carte de guide touristique

Conditions d'obtention

- Le prétendant doit être titulaire d'une carte de guide touristique et il n'a pas dépassé un délai de 2 ans pour le renouvellement de la carte
- Le prétendant ne doit pas exercer une autre profession.

Pièces à fournir

- Demande écrite au nom du directeur général de l'office national du tourisme tunisien
- L'ancienne carte
- Carnet professionnel
- Extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3)
- 02 photos d'identité
- Certificat médical attestant que le candidat est apte à exercer la profession

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Dépôt du dossier - Etude du dossier - Délivrance de la nouvelle carte	- Direction du produit - Commissariats régionaux au tourisme	- un mois.

Lieu de dépôt du dossier

Service : - Direction du produit à l'office national du tourisme tunisien
Adresse: 84 avenue de liberté- Tunis
- Commissariats régionaux au tourisme

Lieu d'obtention de la prestation

Service : - Direction du produit à l'office national du tourisme tunisien
Adresse: 84 avenue de liberté- Tunis
- Commissariats régionaux au tourisme

Délai d'obtention de la prestation

- un mois.

Références législatives et /ou réglementaires

- Décret-loi n ° 73-05 du 03 octobre 1973 fixant les conditions d'exercice de la profession de guide de tourisme ratifié par la loi n° 73-60 du 19 novembre 1973.

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Agence Foncière Touristique
Domaine de la prestation : Affaires foncières touristiques
Objet de la prestation : Déconsignation d'une indemnité d'expropriation

Conditions d'obtention
- Tout bénéficiaire d'une indemnité d'expropriation consignée par l'agence foncière touristique à la trésorerie générale de Tunisie est en droit de retirer son indemnité en vertu d'une main levée délivrée par l'agence foncière touristique

Pièces à fournir
- Pièces originales ou conformes à l'original prouvant la propriété du bénéficiaire: • Titre de propriété (immeubles enregistrés) • Contrat de vente (immeubles non enregistrés) - La carte d'identité nationale pour les personnes physiques ou le dossier juridique pour les personnes morales

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Délivrance de la main levée - Déconsignation de l'indemnité d'expropriation	- L'agence foncière touristique - Trésorerie générale de Tunisie	- Une semaine après le dépôt du dossier. - Le jour même

Lieu de dépôt du dossier
Le service : Direction juridique de l'agence foncière touristique L'Adresse : 3, rue Hooker Doolittle – 1002 Tunis Belvédère.

Lieu d'obtention de la prestation
Le service : L'agence foncière touristique L'Adresse : 3, rue Hooker Doolittle – 1002 Tunis Belvédère.

Délai d'obtention de la prestation
- une semaine après le dépôt du dossier

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 85-76 du 11 août 1976 portant refonte de la législation concernant l'expropriation à cause d'utilité publique telle que modifiée et complétée par la loi n° 2003-26 du 14 avril 2003.

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : Agence Foncière Touristique

Domaine de la prestation : Affaires foncières touristiques

Objet de la prestation : Achat de terrain de l'agence foncière touristique pour la réalisation d'un projet touristique

Conditions d'obtention

- Tout promoteur, désirant réaliser un projet touristique à l'intérieur des périmètres d'interventions de l'agence foncière touristique, a le droit d'acquérir le terrain réservé à son projet conformément au plan d'aménagement de la zone, après avoir eu l'accord définitif du ministère du tourisme.

Pièces à fournir

- Une copie de l'accord du ministère du tourisme (définitif pour les contrats de vente et l'accord de principe pour les promesses de vente)
- La carte d'identité nationale pour les personnes physiques ou le dossier juridique pour les personnes morales
- Le paiement de la totalité du prix du terrain ou versement d'une avance pour les promesses de vente

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Fournir l'accord de principe sur une option délivré par l'office national du tourisme tunisien (pour les promesses de vente)	- La direction commerciale de l'agence foncière touristique	- Un mois
- Fournir l'attestation de dépôt de déclaration d'investissement pour la réalisation d'un projet touristique délivrée par l'office national du tourisme tunisien (pour le contrat de vente)	- La direction commerciale de l'agence foncière touristique	- Une semaine
- Etablissement de la promesse de vente ou du contrat de vente	- Promoteur	- Une semaine
- Signature et paiement de l'avance (pour la promesse de vente) et de la totalité du prix (pour le contrat de vente)		
- Signature de la promesse de vente ou du contrat de vente par le président directeur général de l'agence foncière touristique et délivrance d'une copie du contrat au concerné	- La direction générale de l'agence foncière touristique	- Une semaine

Lieu de dépôt du dossier

Le service : Direction commerciale de l'agence foncière touristique
L'Adresse : 3, rue Hooker Doolittle – 1002 Tunis Belvédère.

Lieu d'obtention de la prestation

Le service : L'agence foncière touristique
L'Adresse : 3, rue Hooker Doolittle – 1002 Tunis Belvédère.

Délai d'obtention de la prestation

- 7 semaines après le dépôt du dossier

Références législatives et /ou réglementaires

- Décret n° 73-216 du 15 mai 1973 portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière touristique tel que modifié par le décret n° 82-1017 du 8 juillet 1982 et le décret n° 91-1332 du 2 septembre 1991,

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Agence Foncière Touristique

Domaine de la prestation : Affaires foncières touristiques

Objet de la prestation : La vente de terrains inclus à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière ou du périmètre de réserve foncière au profit de l'agence foncière touristique et le partenariat avec les propriétaires de terrains inclus à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière

Conditions d'obtention
- Dans le cas où il est procédé à la cession d'un terrain soumis au droit de priorité d'achat au profit de l'agence foncière touristique, il appartient au propriétaire d'envoyer une déclaration au gouvernorat territorialement concerné dans un délai de deux mois. - L'agence foncière touristique est tenue d'informer le propriétaire de son intention de renoncer à son droit de priorité d'achat ou de son accord pour l'acquisition moyennant le prix proposé ou proposer un autre prix - Le propriétaire peut accepter le prix proposé ou recourir au tribunal ou renoncer à la vente.

Pièces à fournir
- Un imprimé délivré par le gouvernorat indiquant les informations complètes concernant le terrain, l'acquéreur et le prix convenu. - En cas d'accord pour le prix, il y a lieu de fournir les documents suivants: • Copies originales ou certifiées conformes prouvant la propriété du terrain (titre de propriété – contrat de vente) • Copie de la carte d'identité nationale pour les personnes physiques ou le dossier juridique pour les personnes morales

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Remplir un imprimé délivré par le gouvernorat - Information de l'agence foncière touristique par le gouvernorat - Signature du contrat dans le cas d'accord	- Le propriétaire - Le gouvernorat - l'agence foncière touristique - Le gouvernorat - l'agence foncière touristique	- Deux semaines - Deux semaines - Un mois

Lieu de dépôt du dossier
Le service : le gouvernorat territorialement concerné

Lieu d'obtention de la prestation
Le service : le gouvernorat territorialement concerné

Délai d'obtention de la prestation
- Deux mois

Références législatives et /ou réglementaires
- Le code de l'aménagement du territoire et d'urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994 tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003 et par la loi n°2005-71 du 4 août 2005 - Décret n° 99-188 du 11 janvier 1999 portant approbation du cahier des charges générales du partenariat entre les opérateurs publics et les propriétaires des immeubles situés à l'intérieur des périmètres d'intervention foncière pour la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine - Décret n° 99-189 du 11 janvier 1999 fixant les conditions et la valeur de la contribution des propriétaires des immeubles situés à l'intérieur d'un périmètre d'intervention foncière ou qui y sont contigus à la réalisation d'un programme d'aménagement et d'équipement, de réhabilitation ou de rénovation urbaine.

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme
Domaine de la prestation : thermalisme
Objet de la prestation : Classification des eaux conditionnées

Conditions d'obtention
- Le bénéficiaire doit être un investisseur dans le secteur

Pièces à fournir
- Etude de faisabilité définissant les vocations thérapeutiques de l'eau conformément à la procédure fixée par le comité médical

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Présentation de l'étude - Etude du dossier - Préparation de l'étude de classification	- Direction d'exploitation - Comité médical - Comité permanent des eaux conditionnées	- 30 jours à compter de la date de la réception de l'étude et après accord des deux comités

Lieu de dépôt du dossier
Le service : bureau d'ordre de l'office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Le service : bureau d'ordre de l'office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- 30 jours à compter de la date de la présentation de l'étude conformément à la procédure et après accord des deux comités

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 75-58 du 14 juin 1975 portant création de l'office du thermalisme telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989. - Décret n° 95-320 du 20 février 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère du tourisme et de l'artisanat et des entreprises publiques sous tutelle. - Arrêté du ministre de l'industrie du 17 juin 1997 portant homologation des normes tunisiennes relatives aux eaux minérales naturelles et aux eaux de table conditionnées NT 09-33 (1993) et NT 09-83 (1993).

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme

Domaine de la prestation : thermalisme

Objet de la prestation : Délivrance d'attestation de conformité aux normes internationales des produits destinés à l'exportation

Conditions d'obtention

- Présentation de trois échantillons de l'eau conditionnée par le producteur déjà classé par le comité médical de l'office du thermalisme

Pièces à fournir

- Formulaire bon de réception des échantillons au laboratoire disponible à l'office du thermalisme

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Présentation et vérification de l'échantillon - Analyse de l'échantillon - Préparation et remise de l'attestation	- Direction d'exploitation à l'office du thermalisme	- Vingt cinq jours à compter de la date de réception des échantillons

Lieu de dépôt du dossier

Le service : bureau d'accueil du laboratoire de l'office du thermalisme
L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Le service : bureau d'accueil du laboratoire de l'office du thermalisme
L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation

- vingt cinq jours à compter de la date de réception des échantillons

Références législatives et /ou réglementaires

- Loi n° 75-58 du 14 juin 1975 portant création de l'office du thermalisme telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989.
- Décret n° 95-320 du 20 février 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère du tourisme et de l'artisanat et des entreprises publiques sous tutelle.

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme

Domaine de la prestation : thermalisme

Objet de la prestation : Délivrance d'attestation de stage dans le secteur thermal

Conditions d'obtention
- Pour effectuer un stage au laboratoire de l'office du thermalisme le stagiaire doit être soit: • Un étudiant des écoles supérieures ou des facultés • Un technicien exerçant dans un laboratoire de l'une des unités des eaux conditionnées ou l'une des stations thermales - Proposition écrite des directeurs des écoles supérieures ou des facultés ou des directeurs des unités des eaux conditionnées ou des stations thermales

Pièces à fournir
- Correspondance de la faculté, l'institut ou de l'entreprise employant

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Participation et achèvement d'un cycle de formation ou de stage - Remise d'une attestation	- Direction d'exploitation de l'office du thermalisme	- Une semaine après la fin de la formation

Lieu de dépôt du dossier
Le service : bureau d'ordre de l'office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Le service : bureau d'ordre de l'office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- Une semaine après la fin de la formation

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 75-58 du 14 juin 1975 portant création de l'office du thermalisme telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989.

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme
Domaine de la prestation : thermalisme
Objet de la prestation : Délivrance d'attestation d'analyse bactériologique

Conditions d'obtention
- Présentation d'un échantillon de l'eau à analyser par : • Une unité de conditionnement des eaux • Une station thermale ou bain thermal • Tout citoyen

Pièces à fournir
- Formulaire bon de réception des échantillons au laboratoire disponible à l'office du thermalisme

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Présentation de l'échantillon - Analyse de l'échantillon - Préparation et remise de l'attestation	- Direction d'exploitation de l'office du thermalisme	- Une semaine à partir de la date de réception des échantillons

Lieu de dépôt du dossier
Le service : bureau d'accueil du laboratoire de l'office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Le service : bureau d'accueil du laboratoire de l'office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- Une semaine à partir de la date de réception des échantillons

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 75-58 du 14 juin 1975 portant création de l'office du thermalisme telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989. - Décret n° 95-320 du 20 février 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère du tourisme et de l'artisanat et des entreprises publiques sous tutelle.

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme
Domaine de la prestation : thermalisme
Objet de la prestation : Délivrance d'attestation d'analyse physico – chimique des eaux

Conditions d'obtention
- Présentation d'un échantillon de l'eau à analyser par : • Une unité de conditionnement des eaux • Une station thermale ou bain thermal • Tout citoyen

Pièces à fournir
- Formulaire bon de réception des échantillons au laboratoire disponible à l'office du thermalisme

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Présentation et vérification de l'échantillon - Analyse de l'échantillon - Réponse au demandeur et remise de l'attestation	- Direction d'exploitation de l'office du thermalisme	- 25 jours à compter de la date de réception des échantillons

Lieu de dépôt du dossier
Le service : bureau d'accueil du laboratoire de l'office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Le service : bureau d'accueil du laboratoire de l'office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- 25 jours à compter de la date de réception des échantillons

Références législatives et /ou réglementaires
- Loi n° 75-58 du 14 juin 1975 portant création de l'office du thermalisme telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989. - Décret n° 95-320 du 20 février 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère du tourisme et de l'artisanat et des entreprises publiques sous tutelle. - Arrêté du ministre de l'industrie du 17 juin 1997 portant homologation des normes tunisiennes relatives aux eaux minérales naturelles et aux eaux de table conditionnées NT 09-33 (1993) et NT 09-83 (1993).

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du

(JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme

Domaine de la prestation : thermalisme

Objet de la prestation : Délivrance d'attestation de déclaration des résultats de l'enquête administrative

Conditions d'obtention

- Investissement dans le secteur

Pièces à fournir

- Etude technique du projet relative à l'objet de l'enquête afin de le soumettre pour avis à l'un des comités (médical ou permanent des eaux conditionnées) avant délibération des résultats de l'enquête

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Présentation de l'étude - Déplacement sur les lieux - Contact avec les administrations concernées - Soumission de l'étude pour avis à l'un des comités - Délivrance de l'attestation en cas d'acceptation	- Direction d'exploitation de l'office du thermalisme - Comité médical - Comité permanent des eaux conditionnées	- 30 jours à compter de la date de réception du dossier de l'enquête

Lieu de dépôt du dossier

Le service : bureau d'ordre de l'office du thermalisme

L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Le service : bureau d'ordre de l'office du thermalisme

L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation

- 30 jours à compter de la date de réception du dossier relative à l'enquête demandée

Références législatives et /ou réglementaires

- Loi n° 75-58 du 14 juin 1975 portant création de l'office du thermalisme telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989.
- Décret n° 95-320 du 20 février 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère du tourisme et de l'artisanat et des entreprises publiques sous tutelle.
- Arrêté du ministre de l'industrie du 17 juin 1997 portant homologation des normes tunisiennes relatives aux eaux minérales naturelles et aux eaux de table conditionnées NT 09-33 (1993) et NT 09-83 (1993).

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme

Domaine de la prestation : thermalisme

Objet de la prestation : Délivrance de décision d'ouverture d'une unité d'eaux conditionnées

Conditions d'obtention

- Cahier des charges fixant les conditions générales d'organisation, de l'exploitation et de production dans le secteur des eaux conditionnées

Pièces à fournir

- Lettre d'information de fin des travaux conformément au cahier des charges

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Visite de constat de la conformité des travaux réalisés au cahier des charges par les agents de l'office du thermalisme - Présentation du dossier au comité permanent des eaux conditionnées - Elaboration d'une décision d'ouverture de l'unité et de commercialisation du produit	- Direction d'exploitation - Comité permanent des eaux conditionnées - Comité médical	- 15 jours à partir du constat de la conformité du projet au cahier des charges

Lieu de dépôt du dossier

Le service : bureau d'ordre de l'office du thermalisme
L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Le service : bureau d'ordre de l'office du thermalisme
L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation

- 15 jours à partir du constat de la conformité du projet au cahier des charges

Références législatives et /ou réglementaires

- Loi n° 75-58 du 14 juin 1975 portant création de l'office du thermalisme telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989.
- Décret n° 95-320 du 20 février 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère du tourisme et de l'artisanat et des entreprises publiques sous tutelle.
- Arrêté du ministre de l'industrie du 17 juin 1997 portant homologation des normes tunisiennes relatives aux eaux minérales naturelles et aux eaux de table conditionnées NT 09-33 (1993) et NT 09-83 (1993).
- Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mars 2004 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales d'organisation de l'exploitation et de production dans le secteur des eaux conditionnées

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du
(JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme

Domaine de la prestation : thermalisme

Objet de la prestation : Délivrance de décision d'ouverture d'un établissement thermal

Conditions d'obtention

- Cahier des charges fixant les normes et les conditions d'agrément, d'organisation et d'exploitation d'un établissement thermal

Pièces à fournir

- Lettre d'information de fin des travaux réalisés conformément au cahier des charges

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Visite de constat de la conformité des travaux réalisés au cahier des charges par les agents de l'office - Présentation du dossier au à la commission technique et le comité médical - Elaboration d'une décision d'ouverture de la station thermale au public	- Direction d'exploitation - Commission technique de l'office du thermalisme - Comité médical	- 15 jours à partir du constat de la conformité du projet au cahier des charges

Lieu de dépôt du dossier

Le service : l'office du thermalisme
L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Le service : l'office du thermalisme
L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation

- 15 jours à partir du constat de la conformité du projet au cahier des charges

Références législatives et /ou réglementaires

- Loi n° 75-58 du 14 juin 1975 portant création de l'office du thermalisme telle que modifiée par la loi n° 89-102 du 11 décembre 1989.
- Décret n° 95-320 du 20 février 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère du tourisme et de l'artisanat et des entreprises publiques sous tutelle
- Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 24 août 1999 portant approbation du cahier des charges fixant les normes et les conditions d'agrément, d'organisation et d'exploitation d'un établissement thermal

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen

Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du

(JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme

Domaine de la prestation : les prestations soumises au régime des cahiers des charges

Objet de la prestation : fixation des normes et conditions d'agrément, d'organisation et d'exploitation d'un établissement thermal

Conditions d'obtention

- Conformité aux normes et aux conditions du cahier des charges

Pièces à fournir

- Cahier des charges signé

Etapes de la prestation	Intervenants	Délais
- Signature et dépôt du cahier des charges - Visite et constat du lieu avant l'ouverture - Levée des réserves éventuelles	- Direction des études et de développement et le concerné - Direction de l'exploitation	- Trois mois renouvelables en cas de levée des réserves et sans délai s'il n'y a pas des réserves

Lieu de dépôt du dossier

Le service : office du thermalisme

L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation

Le service : office du thermalisme

L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation

- Trois mois renouvelables en cas de levée des réserves et sans délai s'il n'y a pas des réserves

Références législatives et /ou réglementaires

- Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 24 août 1999 portant approbation du cahier des charges fixant les normes et les conditions d'agrément, d'organisation et d'exploitation d'un établissement thermal

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE**

SICAD

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : office du thermalisme

Domaine de la prestation : les prestations soumises au régime des cahiers des charges

Objet de la prestation : fixation des conditions générales d'organisation de l'exploitation et de production dans le secteur des eaux conditionnées

Conditions d'obtention
- Conformité aux normes et aux conditions du cahier des charges

Pièces à fournir
- Cahier des charges signé

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Exécution conforme au cahier des charges - Visite et constat du lieu avant l'ouverture - Levée des réserves éventuelles	- Comité permanent des eaux conditionnées - Comité médical - Direction de l'exploitation	- 6 mois renouvelables en cas de levée des réserves et sans délai s'il n'y a pas des réserves

Lieu de dépôt du dossier
Le service : office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Lieu d'obtention de la prestation
Le service : office du thermalisme L'Adresse : 10 rue de Médine- 1002 - Tunis

Délai d'obtention de la prestation
- 6 mois renouvelables en cas de levée des réserves et sans délai s'il n'y a pas des réserves

Références législatives et /ou réglementaires
- Arrêté du ministre du tourisme et de l'artisanat du 8 mars 2004 portant approbation du cahier des charges fixant les conditions générales d'organisation, de l'exploitation et de production dans le secteur des eaux conditionnées.

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE **SICAD**

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : les prestations soumises au régime des cahiers des charges

Objet de la prestation : Exercice d'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement

Conditions d'obtention
- Conformité aux conditions du cahier des charges

Pièces à fournir
- Cahier des charges signé

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Retrait de deux exemplaires du cahier des charges - Dépôt des deux exemplaires de cahier des charges signés après avoir rempli et signé la déclaration y annexée par la personne désirant exercer l'activité. - Réception d'un exemplaire du cahier des charges visé par l'administration	- La direction du produit à l'office national du tourisme tunisien et la personne intéressée.	- Le jour même du dépôt du cahier des charges.

Lieu de dépôt du dossier
Les services de l'office national du tourisme tunisien

Lieu d'obtention de la prestation
Lieu du dépôt du cahier des charges

Délai d'obtention de la prestation
- Le jour même du dépôt du cahier des charges.

Références législatives et /ou réglementaires
- le décret-loi n°73-3 du 3 octobre 1973 ratifié par la loi n°73-58 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme tel qu'il a été modifié et complété par la loi n°2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique - décret n° 2006-2215 du 7 août 2006 fixant les conditions de qualifications pour l'exercice de l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement. - Arrêté du ministre du tourisme du.....portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de directeur d'un établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement.

**SYSTEME D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION ADMINISTRATIVE
SICAD**

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : les prestations soumises au régime des cahiers des charges

Objet de la prestation : L'exercice des personnes physiques ou morales de l'activité d'agence de voyage de catégorie "A"

Conditions d'obtention
- Conformité aux conditions du cahier des charges

Pièces à fournir
- Cahier des charges signé

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Retrait de deux exemplaires du cahier des charges - Dépôt des deux exemplaires de cahier des charges signés après avoir rempli et signé la déclaration y annexée par la personne physique ou le représentant légal de la personne morale désirant exercer l'activité. - Réception d'un exemplaire du cahier des charges visé par l'administration	- La direction du produit à l'office national du tourisme tunisien et la personne intéressée.	- Le jour même du dépôt du cahier des charges.

Lieu de dépôt du dossier
Les services de l'office national du tourisme tunisien

Lieu d'obtention de la prestation
Lieu du dépôt du cahier des charges

Délai d'obtention de la prestation
- Le jour même du dépôt du cahier des charges.

Références législatives et /ou réglementaires
- Décret-loi n°73-13 du 17 octobre 1973 ratifié par la loi n°73-68 du 19 novembre 1973 portant réglementation des agences de voyages tel qu'il a été modifié par la loi n°2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique - Décret n° 2006-2216 du 7 août 2006 fixant les conditions de qualification professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie "A" ou de catégorie "B". - Arrêté du ministre du tourisme du.....portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie "A".

SYSTEME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION ADMINISTRATIVE **SICAD**

Case réservée au Bureau Central des Relations avec le Citoyen
Référence : Arrêté du ministre du tourisme en date du (JORT n°du.....)

Organisme : Office National du Tourisme Tunisien

Domaine de la prestation : les prestations soumises au régime des cahiers des charges

Objet de la prestation : L'exercice des personnes physiques ou morales de l'activité d'agence de voyage de catégorie "B"

Conditions d'obtention
- Conformité aux conditions du cahier des charges

Pièces à fournir
- Cahier des charges signé

Etapas de la prestation	Intervenants	Délais
- Retrait de deux exemplaires du cahier des charges - Dépôt des deux exemplaires de cahier des charges signés après avoir rempli et signé la déclaration y annexée par la personne physique ou le représentant légal de la personne morale désirant exercer l'activité. - Réception d'un exemplaire du cahier des charges visé par l'administration	- La direction du produit à l'office national du tourisme tunisien et la personne intéressée.	- Le jour même du dépôt du cahier des charges.

Lieu de dépôt du dossier
Les services de l'office national du tourisme tunisien

Lieu d'obtention de la prestation
Lieu du dépôt du cahier des charges

Délai d'obtention de la prestation
- Le jour même du dépôt du cahier des charges.

Références législatives et /ou réglementaires
- le décret-loi n°73-13 du 17 octobre 1973 ratifié par la loi n°73-68 du 19 novembre 1973 portant réglementation des agences de voyages tel qu'il a été modifié par la loi n°2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique - Décret n° 2006-2216 du 7 août 2006 fixant les conditions de qualification professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie "A" ou de catégorie "B". - Arrêté du ministre du tourisme du.....portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'agence de voyage de catégorie "B".

Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie « A ».

Le ministre du tourisme,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970 et notamment son article 32 portant création de l'office national du tourisme tunisien,

Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973, ratifié par la loi n°73-68 du 19 novembre 1973 portant réglementation des agences de voyages tel qu'il a été modifié par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique,

Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office national du tourisme tunisien, tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-930 du 13 octobre 1983,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme,

Vu le décret n° 2006-2216 du 7 août 2006, fixant les conditions de qualification professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie "A" ou de catégorie "B",

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 25 mai 1974 relatif aux modalités d'organisation de circuits par les agences de licence «A»,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 14 mai 1975, relatif au cautionnement des agences des voyages.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges relatif à l'exercice des personnes physiques ou morales de l'activité d'agence de voyages de catégorie "A".

Art. 2. - Le cahier des charges est retiré en deux exemplaires par la personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agence de voyages de catégorie "A".

Un exemplaire devrait être déposé auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien, le second serait conservé par la personne intéressée après visa de l'administration.

Art. 3. - La personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agence de voyages de catégorie "A" pourrait retirer le cahier des charges directement auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien, ou par voie du réseau Internet ou en ferait copie du Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 novembre 2006.

Le ministre du tourisme

Tijani Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES

Relatif à l'exercice des personnes physiques ou morales de l'activité d'agence de voyages de catégorie "A"

Chapitre premier : Dispositions Générales

Article Premier : Les activités d'agence de voyages de catégorie « A » sont notamment :

- la réservation et la vente de séjours dans les établissements touristiques,
- la vente de titres de transport de tout ordre,
- la prestation des services de transport pour les touristes,
- l'organisation et la vente de voyages, d'excursions et de circuits touristiques,
- la réception et l'assistance de touristes durant leur séjour,
- l'accomplissement pour le compte des clients des formalités d'assurances pour toute forme de risque qui découle de l'activité touristique,
- la représentation d'autres agences locales ou étrangères en vue de fournir en leur nom ces différents services.

Article 2 : Les personnes physiques ou morales qui désirent exercer l'activité d'agence de voyages de catégorie «A » sont tenues de s'engager par écrit du contenu du présent cahier des charges et de le déposer ainsi que la déclaration annexée auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien, et ce, après les avoir dûment remplis et signés.

L'intéressé doit conserver un exemplaire du cahier des charges visé par l'administration.

Article 3 : Ce cahier des charges détermine les conditions que doit respecter chaque agence de voyages de catégorie « A ». Il contient quatre (04) chapitres et quatorze (14) articles.

Article 4 : L'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie « A » est soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur réglementant les agences de voyages et notamment aux dispositions du décret-loi n°73-13 du 17 octobre 1973 ratifié par la loi n°73-68 du 19 novembre 1973 portant réglementation des agences de voyages tel qu'il a été modifié la loi n°2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique, et au présent cahier des charges.

Chapitre II : Les conditions d'exercice de L'activité D'agence de voyage de catégorie « A »

Article 5 : Toute personne physique ou morale qui désire exercer l'activité d'agence de voyages de catégorie «A » doit remplir les conditions suivantes :

- la personne physique ou le représentant légal de la personne morale ne doit pas avoir fait l'objet d'un jugement de faillite ou avoir été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit relatif à l'honneur ou à la probité, à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ou plus, ou d'une peine de six mois ou plus avec sursis,

- la personne physique ou le représentant légal de la personne morale ne doit pas avoir la qualité de personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales, ou des établissements publics à caractère administratif ou non administratif ou des entreprises publiques,

- la personne physique ou le représentant légal de la personne morale doit remplir l'une des conditions de qualification professionnelle suivantes :

-1- Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins quatre (4) ans ou d'un diplôme admis en équivalence, et ce dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme ou dans l'une des spécialités d'économie et de gestion, et ayant exercé au moins deux ans au sein d'une agence de voyages ou d'un établissement similaire dont une année ininterrompue dans un poste de responsable.

-2- Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois (3) ans ou d'un diplôme admis en équivalence, et ce dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme ou dans l'une des spécialités d'économie et de gestion, ou titulaire d'un diplôme de technicien supérieur dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme délivré par un établissement d'enseignement supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou d'un diplôme sanctionnant une formation professionnelle dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme homologué au même niveau, et ayant exercé au moins trois ans au sein d'une agence de voyages ou d'un

établissement similaire dont deux années ininterrompues dans un poste de responsable.

- disposer d'un capital de cent mille (100.000) dinars. Ce capital doit être en numéraire et entièrement libéré,

- avoir une caution bancaire ininterrompue en guise de garantie de ses obligations professionnelles d'une valeur de cinquante mille (50.000) dinars. Cette caution serait retirée, le cas échéant, sur demande de l'office national du tourisme tunisien conformément à la législation et aux règlements en vigueur, et ce, en vue de couvrir les sommes dûes en cas de non exécution de l'agence de voyage de ses engagements envers les clients,

- souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle,

- être propriétaire ou locataire des locaux à usage commercial pour abriter le siège et l'activité de l'établissement,

- Prouver l'emploi d'un personnel ayant suivi une formation dans la spécialité d'agences de voyages et adhérant à la caisse nationale de la sécurité social,

- ne pas exploiter plus d'une agence de voyages.

En outre, la personne morale doit avoir pour objet social l'exercice d'une activité d'agence de voyages de catégorie «A».

Section 1 : Les conditions d'ouverture d'une succursale d'une agence de voyages de catégorie « A »

Article 6 : L'ouverture d'une succursale d'une agence de voyages de catégorie « A » est assujettie aux conditions suivantes :

- la nomination d'un chef de succursale titulaire d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme délivré par une école hôtelière agréée par le ministère chargé du tourisme ou qui a occupé pendant deux années consécutives un poste de responsabilité dans une agence de voyages,

- être propriétaire ou locataire des locaux à usage commercial pour abriter le siège de succursale.

Section 2 : Les conditions d'exploitation et les programmes de voyages

Article 7 : Toute agence de voyages de catégorie « A », est tenue de respecter les conditions d'exploitation prévues dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment les conditions suivantes :

- la dénomination commerciale ne doit pas prêter à confusion avec aucun organisme existant,

- une copie de la déclaration annexée au présent cahier doit être affichée dans un endroit visible des bureaux ouverts au public,

- la dénomination commerciale et la catégorie de l'agence de voyage doivent figurer sur tous les documents et les imprimés utilisés,

- l'agence de voyages doit déposer au préalable pour visas, tous les programmes de voyages et d'excursions touristiques auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien. Tout organisateur de ces circuits et excursions touristiques est tenu de respecter ses engagements envers ses clients et d'assurer toutes conditions de confort et de sécurité et de ne fournir que les services de guides de tourisme pour accompagner les touristes,

- le personnel des agences de voyages chargé d'accueillir les touristes dans les aéroports et les ports maritimes doit avoir une apparence convenable et avoir une tenue correcte et porter des badges attestant son identité et des pancartes convenables portant la dénomination commerciale de l'établissement représenté.

- l'agence de voyages est tenue de déposer ses états financiers auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien dans un délai maximum de trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 8: Le propriétaire d'une agence de voyages ou son représentant légal doit notifier aux services compétents de l'office national du tourisme tunisien tout changement portant sur l'établissement tel que la création d'une succursale, le changement de siège social ou de succursale ou autre, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement.

En cas de changement de représentant légal de l'agence de voyages, le nouveau représentant légal doit déposer la déclaration annexée au présent cahier auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement, et ce, après l'avoir dûment remplie et signée.

Chapitre IV : Le contrôle et les sanctions

Article 9 : toute personne physique ou morale exploitant une agence de voyages sans qu'elle soit engagée par écrit du contenu du présent cahier des charges, est passible d'une amende allant de 5000 à 10000 dinars. En outre, le tribunal décide de la fermeture immédiate de l'établissement. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Article 10 : l'activité d'une agence de voyage peut être suspendue provisoirement ou définitivement par arrêté du ministre chargé du tourisme.

La suspension provisoire de l'activité pour une période n'excédant pas six mois, peut avoir lieu dans les cas suivants:

- La disparition d'une ou de plusieurs conditions d'exercice ou d'exploitation d'activités d'agences de voyages.
- La non exécution des engagements pris envers les clients.
- La suspension de l'activité pour une période excédant une année.
- Le défaut de signature et de dépôt de la déclaration préalable annexée à ce cahier des charges auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien par le nouveau représentant légal d'une agence de voyage en cas de changement de ce dernier, et ce, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement.

La suspension définitive peut avoir lieu dans les cas suivants:

- Le non respect de la réglementation douanière ou des changes,
- Si la personne physique ou le représentant légal de la personne morale a fait l'objet d'un jugement de faillite ou avoir été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit relatif à l'honneur ou à la probité, à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ou plus, ou d'une peine de six mois ou plus avec sursis.

Article 11 : Sera puni d'une amende de 500 à 2000 dinars celui qui par ses agissements trompe intentionnellement le client en lui fournissant des prestations de services autres que celles convenues. En cas de récidive, le montant de l'amende sera de 2000 à 4000 dinars.

Article 12 : toute sanction précitée ne pourra être prononcée avant que l'intéressée n'ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis à même de se faire entendre.

Article 13: L'exercice de l'activité d'une agence de voyages est soumis au contrôle des contrôleurs des services compétents relevant du ministère chargé du tourisme assermentés à cet effet.

Article 14 : Les agences de voyages sont tenues d'assurer les facilités nécessaires aux contrôleurs cités à l'article 13 du présent cahier lors de leur accomplissement des opérations de contrôle et de mettre à leur disposition tous les documents nécessaires afin de prouver l'application des dispositions réglementant l'exercice de l'activité.

Lu et approuvé

Signature

Réservé à l'administration

Il a été déposé un exemplaire du présent cahier des charges auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien
.....

À la date de.....

Déclaration

Je soussigné(e) (Mr/Mme) :

Titulaire de la carte d'identité nationale n°

Délivré à**le**

Résident(e) à

Déclare en ma qualité de: (mettre (X) devant la case correspondante).

☐ **Personne physique, propriétaire de l'agence de voyage**.....
.....
Sise à.....

☐ **Représentant(e) légal(e) de l'agence de voyage** (pour les personnes morales)

Ayant matricule fiscal n°

Siège social sis à

avoir lu et approuvé le cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie « A » et que l'agence de voyages et son propriétaire ou son représentant légal remplissent les conditions prévues dans le présent cahier des charges.

Je déclare de même, que l'agence de voyages entamera ses activités à partir de la date de(concernant les agences de voyages qui n'ont pas encore exercé leur activité) et je m'engage à respecter les dispositions de l'ensemble des lois et réglementations en vigueur.

..... **Le**

Signature légalisée

Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie « B ».

Le ministre du tourisme,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970 et notamment son article 32 portant création de l'office national du tourisme tunisien,

Vu le décret-loi n° 73-13 du 17 octobre 1973, ratifié par la loi n°73-68 du 19 novembre 1973 portant réglementation des agences de voyages tel qu'il a été modifié par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique,

Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office national du tourisme tunisien, tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-930 du 13 octobre 1983,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme,

Vu le décret n° 2006-2216 du 7 août 2006, fixant les conditions de qualification professionnelle pour l'exercice de l'activité d'agence de voyages de catégorie "A" ou de catégorie "B",

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 14 mai 1975 relatif au cautionnement des agences des voyages.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges relatif à l'exercice des personnes physiques ou morales de l'activité d'une agence de voyages de catégorie "B".

Art. 2. - Le cahier des charges est retiré en deux exemplaires par la personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agence de voyages de catégorie "B".

Un exemplaire devrait être déposé auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien, le second serait conservé par la personne intéressée après visa de l'administration.

Art. 3. - La personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agence de voyages de catégorie "B" pourrait retirer le cahier des charges directement auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien, ou par voie du réseau Internet ou en ferait copie du Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 novembre 2006.

Le ministre du tourisme

Tijani Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES

Relatif à l'exercice des personnes physiques ou morales de l'activité d'agence de voyages de catégorie "B"

Chapitre premier : Dispositions générales

Article Premier : Les activités d'agence de voyages de catégorie « B » sont :

- La réservation et la vente de séjours dans les établissements touristiques,
- La vente de titres de transport de tout ordre,
- La représentation d'une agence de voyages de catégorie « A » en vue de fournir en son nom ces services.

Article 2 : Les personnes physiques ou morales qui désirent exercer l'activité d'agence de voyages de catégorie « B » sont tenues de s'engager par écrit du contenu du présent cahier des charges et de le déposer ainsi que la déclaration annexée auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien, et ce, après les avoir dûment remplis et signés.

L'intéressé doit conserver un exemplaire du cahier des charges visé par l'administration.

Article 3 : Le présent cahier des charges détermine les conditions que doit respecter chaque agence de voyages de catégorie « B ». Il contient quatre (04) chapitres et treize (13) articles.

Article 4 : L'exercice de l'activité d'une agence de voyages de catégorie « B » est soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur réglementant les agences de voyages et notamment aux dispositions du décret-loi n°73-13 du 17 octobre 1973 ratifié par la loi n°73-68 du 19 novembre 1973 portant réglementation des agences de voyages tel qu'il a été modifié par la loi n°2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique, et au présent cahier des charges.

Chapitre II : Les conditions d'exercice de l'activité D'agence de voyages de catégorie « B »

Article 5 : Toute personne physique ou morale qui désire exercer l'activité d'une agence de voyages de catégorie « B » doit remplir les conditions suivantes :

- la personne physique ou le représentant légal de la personne morale ne doit pas avoir fait l'objet d'un jugement de faillite ou avoir été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit relatif à l'honneur ou à la probité, à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ou plus, ou d'une peine de six mois ou plus avec sursis.

- la personne physique ou le représentant légal de la personne morale ne doit pas avoir la qualité de personnel de l'Etat, des collectivités publiques locales, ou des établissements publics à caractère administratif ou non administratif ou des entreprises publiques,

- la personne physique ou le représentant légal de la personne morale doit remplir l'une des conditions de qualification professionnelle suivantes:

-1- Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins quatre (4) ans ou d'un diplôme admis en équivalence, et ce dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme ou dans l'une des spécialités d'économie et de gestion, et ayant exercé au moins deux ans au sein d'une agence de voyages ou d'un établissement similaire dont une année ininterrompue dans un poste de responsable.

-2- Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois (3) ans ou d'un diplôme admis en équivalence, et ce dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme ou dans l'une des spécialités d'économie et de gestion, ou titulaire d'un diplôme de technicien supérieur dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme délivré par un établissement d'enseignement supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou d'un diplôme sanctionnant une formation professionnelle dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme homologué au même niveau, et ayant exercé au moins trois ans au sein d'une agence de voyages ou d'un établissement similaire dont deux années ininterrompues dans un poste de responsable.

-3- Etre titulaire d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence, ou d'un diplôme homologué au même niveau, et ayant suivi une formation dans la spécialité d'agence de voyages. Il doit en plus avoir exercé au moins cinq ans au sein d'une agence de voyages ou d'un établissement similaire dont trois années ininterrompues dans un poste de responsable.

- disposer d'un capital de trente mille (30.000) dinars. Ce capital doit être en numéraire et entièrement libéré,

- avoir une caution bancaire ininterrompue en guise de garantie de ses obligations professionnelles d'une valeur de vingt cinq mille (25.000) dinars. Cette caution serait retirée, le cas échéant, sur demande de l'office national du tourisme tunisien conformément à la législation et aux règlements en vigueur, et ce, en vue de couvrir les sommes dûes en cas de non exécution de l'agence de voyage de ses engagements envers les clients,

- souscrire une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle,

- être propriétaire ou locataire des locaux à usage commercial pour abriter le siège et l'activité de l'établissement,

- prouver l'emploi d'un personnel ayant suivi une formation dans la spécialité d'agences de voyages et adhérant à la caisse nationale de sécurité sociale.

- ne pas exploiter plus d'une agence de voyages,

En outre, la personne morale doit avoir pour objet social l'exercice d'une activité d'agence de voyages de catégorie «B».

Section 1 : Les conditions d'exploitation

Article 6 : Toute agence de voyages de catégorie « B » est tenue de respecter les conditions d'exploitation prévues dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment les conditions suivantes :

- la dénomination commerciale ne doit pas prêter à confusion avec aucun organisme existant,

- une copie de la déclaration annexée au présent cahier doit être affichée dans un endroit visible des bureaux ouverts au public,

- la dénomination commerciale et la catégorie de l'agence doivent figurer sur tous les documents et les imprimés utilisés,

- l'agence de voyages est tenue de déposer ses états financiers auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien dans un délai maximum de trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 7 : Le propriétaire d'une agence de voyages ou son représentant légal doit notifier aux services compétents de l'office national du tourisme tunisien tout changement portant sur l'établissement tel que le changement de siège social ou autre, et ce, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement.

En cas de changement de représentant légal de l'agence de voyages, le nouveau représentant légal doit déposer la déclaration annexée au présent cahier auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement, et ce, après l'avoir dûment remplie et signée.

Chapitre IV : Le contrôle et les sanctions

Article 8: toute personne physique ou morale exploitant une agence de voyages sans qu'elle soit engagée par écrit du contenu du présent cahier des charges, est passible d'une amende allant de 5000 à 10000 dinars. En outre, le tribunal décide de la fermeture immédiate de l'établissement. En cas de récidive, l'amende sera doublée.

Article 9: l'activité d'une agence de voyage peut être suspendue provisoirement ou définitivement par arrêté du ministre chargé du tourisme.

La suspension provisoire de l'activité pour une période n'excédant pas six mois, peut avoir lieu dans les cas suivants:

- La disparition d'une ou de plusieurs conditions d'exercice ou d'exploitation d'activités d'agences de voyages.

- La non exécution des engagements pris envers les clients.

- La suspension de l'activité pour une période excédant une année.

- Le défaut de signature et de dépôt de la déclaration préalable annexée à ce cahier des charges auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien par le nouveau représentant légal d'une agence de voyage en cas de changement de ce dernier, et ce, dans

un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de survenue du changement.

La suspension définitive peut avoir lieu dans les cas suivants:

- Le non respect de la réglementation douanière ou des changes,
- Si la personne physique ou le représentant légal de la personne morale a fait l'objet d'un jugement de faillite ou avoir été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit relatif à l'honneur ou à la probité, à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ou plus, ou d'une peine de six mois ou plus avec sursis

Article 10 : Sera puni d'une amende de 500 à 2000 dinars celui qui par ses agissements trompe intentionnellement le client en lui fournissant des prestations de services autres que celles convenues.

En cas de récidive, le montant de l'amende sera de 2000 à 4000 dinars.

Article 11 : toute sanction précitée ne pourra être prononcée avant que l'intéressé n'ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis à même de se faire entendre

Article 12 : L'exercice de l'activité d'une agence de voyages est soumis au contrôle des contrôleurs des services compétents relevant du ministère chargé du tourisme assermentés à cet effet.

Article 13 : Les agences de voyages sont tenues d'assurer les facilités nécessaires au contrôle des cités dans l'article 12 du présent cahier des charges lors de leur accomplissement des opérations de contrôle et de mettre à leur disposition tous les documents nécessaires afin de prouver l'application des dispositions réglementant l'exercice de l'activité.

**Lu et approuvé
Signature**

Réservé à l'administration

Il a été déposé un exemplaire du présent cahier des charges auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien

À la date de.....

Déclaration

Je soussigné(e) (Mr/Mme) :

Titulaire de la carte d'identité nationale n°

Délivré à**le**

Résident(e) à

Déclare en ma qualité de: (mettre (X) devant la case correspondante).

() Personne physique, propriétaire de l'agence de voyage.....

.....

Sise à.....

() Représentant(e) légal(e) de l'agence de voyage (pour les personnes morales)

Ayant matricule fiscal n°

Siège social sis à,

avoir lu et approuvé le cahier des charges relatif à l'activité d'une agence de voyages de catégorie « B » et que l'agence de voyage et son propriétaire ou son représentant légal remplissent les conditions prévues dans le présent cahier des charges.

Je déclare de même, que l'agence de voyage entamera ses activités à partir de la date de (concernant les agences de voyages qui n'ont pas encore exercé leur activité) et je m'engage à respecter les dispositions de l'ensemble des lois et réglementations en vigueur.

..... **Le**

Signature légalisée

Arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, portant approbation du cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de directeur d'un établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement.

Le ministre du tourisme,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970 et notamment son article 32 portant création de l'office national du tourisme tunisien,

Vu le décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973 ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006, portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique,

Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1976, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office national du tourisme tunisien, tel qu'il a été modifié par le décret n° 83-930 du 13 octobre 1983,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme,

Vu le décret n° 2006-2215 du 7 août 2006, fixant les conditions de qualification pour l'exercice de l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement,

Vu l'arrêté du ministre du tourisme du 9 novembre 2006, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de discipline prévue à l'article 20 bis du décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973 ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme tel qu'il a été modifié et complété par la loi n° 2006-33 du 22 mai 2006, portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique.

Arrête :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de directeur d'un établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement.

Art. 2. - Le cahier des charges est retiré en deux exemplaires par la personne désirant exercer l'activité de directeur d'un établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement.

Un exemplaire devrait être déposé auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien, le second serait conservé par la personne intéressée après visa de l'administration.

Art. 3. - La personne désirant exercer l'activité de directeur d'un établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement pourrait retirer le cahier des charges directement auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien, ou par voie du réseau Internet ou en ferait copie du Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté.

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 novembre 2006.

Le ministre du tourisme

Tijani Haddad

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES

Relatif à l'exercice de l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Est considéré directeur, selon le présent cahier des charges, toute personne physique ayant sous sa responsabilité la direction d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement.

Article 2 : Tout directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement doit s'engager par écrit du contenu du présent cahier des charges et de le déposer ainsi que la déclaration annexée auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien, et ce, après les avoir dûment remplis et signés, et après visa de l'établissement d'hébergement touristique.

L'intéressé doit conserver un exemplaire du cahier des charges après visa de l'administration.

Article 3 : Le présent cahier des charges fixe les conditions que doit respecter toute personne qui désire exercer l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement; il comporte quatre (04) chapitres et douze (12) articles.

Article 4 : L'exercice de l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement est soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, et notamment aux dispositions du décret-loi n°73-3 du 3 octobre 1973 ratifié par la loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme tel qu'il a été modifié et complété par la loi n°2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique, et au présent cahier des charges.

CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE

Article 5 : Toute personne qui désire exercer l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement, ne doit pas avoir fait l'objet d'un jugement de faillite ou avoir été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit relatif à l'honneur ou à la probité, à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ou plus, ou d'une peine de six mois ou plus avec sursis,

Article 6 : toute personne qui désire exercer l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement doit remplir l'une des conditions d'aptitude suivantes :

-1- Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins quatre (4) ans ou d'un diplôme admis en équivalence, et ce dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme ou dans l'une des spécialités d'économie et de gestion, et ayant exercé au moins trois ans au sein d'un établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement dont une année ininterrompue dans un poste de responsable.

-2- Etre titulaire d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois (3) ans ou d'un diplôme admis en équivalence, et ce dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme ou dans l'une des spécialités d'économie et de gestion, ou titulaire d'un diplôme de technicien supérieur dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme délivré par un établissement d'enseignement supérieur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou d'un diplôme sanctionnant une formation professionnelle dans l'une des spécialités d'hôtellerie et de tourisme homologué au même niveau, et ayant exercé au moins cinq ans au sein d'un établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement dont deux années ininterrompues dans un poste de responsable.

On entend par "responsable" au sein d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement précité, la fonction de directeur adjoint ou de directeur dans l'un des départements de l'établissement touristique.

Article 7 : Tout étranger qui désire exercer l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement, doit

respecter la législation et les réglementations en vigueur régissant l'emploi des étrangers en Tunisie.

Article 8 : Le directeur doit éviter lors de l'accomplissement de ses fonctions toute conduite portant atteinte aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Il doit respecter la clientèle de l'établissement et préserver l'image du secteur.

CHAPITRE III : CONTRÔLE ET SANCTIONS

Article 9 : Nonobstant les sanctions pécuniaires et pénales prévues dans la législation et les réglementations en vigueur, les sanctions suivantes pourraient être prises:

- Mettre en demeure le contrevenant à se conformer à la législation et la réglementation en vigueur.

- Une amende de 500 à 5000 dinars dans les cas suivants :

- S'il est établi que le directeur refuse ou entrave l'inspection prévue au décret-loi n°73-3 du 3 octobre 1973 ratifié par la loi n°73-58 du 19 novembre 1973, relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme tel qu'il a été modifié et complété par la loi n°2006-33 du 22 mai 2006 portant simplification des procédures dans le domaine des autorisations administratives relatives au secteur touristique

- S'il est établi que le directeur ne respecte pas les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant le secteur touristique.

- Une amende de 1000 à 10000 dinars en cas de récidive

- la suspension définitive de l'activité du directeur par arrêté du ministre chargé du tourisme dans les cas suivants:

- S'il a fait l'objet d'un jugement de faillite ou avoir été condamné à titre irrévocable pour crime ou délit relatif à l'honneur ou à la probité, à une peine d'emprisonnement ferme de trois mois ou plus, ou d'une peine de six mois ou plus avec sursis,

- Si preuve établie de son incapacité professionnelle ou de son accomplissement d'une faute grave ou de son manquement à l'une des conditions prévues au cahier des charges, et ce, après avis de la commission de discipline et après audition de l'intéressé ou de son représentant.

La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

- La fermeture de l'établissement touristique s'il est prouvé qu'il a recruté un directeur n'ayant pas effectué les formalités relatives au dépôt du présent cahier des charges et de la déclaration annexée ou ne remplissant pas les conditions d'aptitude .

Article 10 : Toute personne exerçant l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement est tenue d'assurer les facilités nécessaires aux agents de contrôle lors de leur accomplissement des opérations de contrôle et de mettre à leur disposition tous les documents nécessaires afin de prouver l'application des dispositions des règlements régissant l'exercice de l'activité.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 11 : Toute personne exerçant l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement doit signer un nouveau cahier des charges lors de son recrutement par un autre établissement touristique.

Article 12 : Toute personne exerçant l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement doit présenter les documents suivants :

- Une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport pour les étrangers.

- Un extrait du casier judiciaire (Le bulletin n° 3) en cours de validité.

- Copies certifiées conformes à l'original des diplômes, attestations de travail et certificats de stages.

Lu et approuvé

Signature légalisée

Réservé à l'administration

Il a été déposé un exemplaire du présent cahier des charges auprès des services compétents de l'office national du tourisme tunisien.....

À la date de.....

Déclaration

Je soussigné(e) (Mr/Mme) :
Titulaire de la carte d'identité nationale (passeport pour les étrangers) n°
Délivrée àle.....
Résident(e) à

Déclare que j'ai lu et approuvé le cahier des charges relatif à l'exercice de l'activité de directeur d'établissement touristique fournissant des prestations d'hébergement et que je réponds aux conditions prévues dans le présent cahier des charges.

Je déclare, également, que je commencerai l'exercice de mon activité à partir du (Concernant les directeurs des établissements touristiques fournissant des prestations d'hébergement qui n'ont pas encore exercé leur activité)

Je m'engage à respecter les dispositions des lois et règlements en vigueur.

..... Le

Signature légalisée

**MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE**

NOMINATION

Par décret n° 2006-3008 du 13 novembre 2006.

Monsieur Adnène Louhichi est nommé directeur de recherches archéologiques et historiques à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, à compter du 4 août 2006.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2006-3009 du 13 novembre 2006.

Monsieur Rachid Halouani, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur des recherches et des études à l'observatoire national de la jeunesse au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3010 du 10 novembre 2006.

Le docteur Montacer Cheour, médecin major de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur adjoint au centre national de formation pédagogique des cadres de la santé publique relevant du ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-3011 du 10 novembre 2006.

Monsieur Samir Hemissi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de sous-directeur de la maintenance à la direction des services généraux et de la maintenance au centre de maternité et de néonatalogie de Tunis.

Par décret n° 2006-3012 du 10 novembre 2006.

Monsieur Nasr Marzougui, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions d'inspecteur administratif de la santé publique à l'inspection administrative et financière au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2006-3013 du 10 novembre 2006.

Le docteur Mohamed Boujelbène, médecin spécialiste de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service de gynécologie-obstétrique à l'hôpital régional de Djebéniana.

Par décret n° 2006-3014 du 10 novembre 2006.

Le docteur Salah Kachbouri, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service d'hygiène du milieu et de l'assainissement à la direction régionale de la santé publique de Kasserine.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-3015 du 10 novembre 2006.

Monsieur Mokhtar Chaffar, administrateur conseiller, chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Zarzis, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} janvier 2007.

Par décret n° 2006-3016 du 13 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Hachmi Ben M'na, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} février 2007.

Par décret n° 2006-3017 du 13 novembre 2006.

Le docteur Karoui Mongi, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2006.

Par décret n° 2006-3018 du 13 novembre 2006.

Le docteur Mohamed Moncef Khaldi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'institut national de neurologie, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} janvier 2007.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3019 du 9 novembre 2006.

Madame Saloua Faker épouse Sassi, médecin major de la santé publique, est chargée des fonctions de directeur de l'institut national de protection de l'enfance.

En application des dispositions de l'article 3 (paragraphe premier nouveau) du décret n° 73-8 du 8 janvier 1973 tel que modifié par le décret n° 2006-2514 du 18 septembre 2006, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3020 du 10 novembre 2006.

Madame Maharzia Hamzaoui épouse Saada, administrateur conseiller du service social, est chargée des fonctions de sous-directeur des études de sécurité sociale à la direction des études économiques et financières de sécurité sociale à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger.

Par décret n° 2006-3021 du 10 novembre 2006.

Monsieur Mahmoud Ferjani, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation de Tunis I à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Tunis.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3022 du 10 novembre 2006.

Monsieur Lazhar Hammami, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3023 du 10 novembre 2006.

Monsieur Brahim Ferjani, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Monastir.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3024 du 10 novembre 2006.

Monsieur Habib Nakti, inspecteur en chef du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sousse.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3025 du 10 novembre 2006.

Monsieur Tahar Dhouibi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Mahdia.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-3026 du 10 novembre 2006.

Madame Mounira Ouerghemmi épouse Bennour, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Kairouan.

Par décret n° 2006-3027 du 10 novembre 2006.

Madame Hayet Chahed, épouse Ammar, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Zaghouan.

Par décret n° 2006-3028 du 10 novembre 2006.

Monsieur Abdesslem Kammoun, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sfax.

Par décret n° 2006-3029 du 10 novembre 2006.

Monsieur Touhami Massoudi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité des affaires administratives et financières à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Kasserine.

Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l'étranger du 13 novembre 2006, portant ouverture d'un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'inspecteur central du travail.

Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue au profit des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 93-1473 du 5 juillet 1993, fixant les attributions et l'organisation administrative et financière de l'institut national du travail et des études sociales,

Vu le décret n° 93-2096 du 11 octobre 1993, portant organisation des études à l'institut national du travail et des études sociales,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition de catégories auxquelles appartiennent les différents grades de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2003- 2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2633 du 22 novembre 1999, fixant le statut particulier des personnels de l'inspection du travail tel que modifié par le décret n° 2004-2149 du 6 septembre 2004,

Vu l'arrêté du 22 mars 1994, portant organisation du cycle de formation continue pour la promotion au grade d'inspecteur central du travail, tel que modifié par l'arrêté du 27 avril 1998,

Vu l'avis du directeur de l'institut national du travail et des études sociales.

Arrête :

Article premier - Est ouvert à l'institut national du travail et des études sociales, à compter du 2 janvier 2007, un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'inspecteur central du travail au profit des inspecteurs du travail ayant totalisé les unités de valeurs préparatoires requises, et ce, conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 mars 1994 susvisé et notamment les articles 3 et 12.

Art. 2. - La durée du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'inspecteur central du travail est de six (6) mois.

Art. 3. - Le nombre de postes ouverts pour ce cycle est fixé à vingt sept (27).

Art. 4. - Le directeur de l'institut national du travail et des études sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 novembre 2006.

*Le ministre des affaires sociales, de la
solidarité et des Tunisiens à l'étranger*

Ali Chaouch

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-3030 du 13 novembre 2006.

Monsieur Ahmed Mdimagh, directeur général du centre national de formation continue et de promotion professionnelle, est maintenu en activité pour une quatrième année, à compter du 1^{er} février 2007.

Par décret n° 2006-3031 du 13 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Salah Charni, inspecteur général de l'éducation chargé des fonctions d'inspecteur général administratif et financier au ministère de l'éducation et de la formation, est maintenu en activité pour une période de six (6) mois, à compter du 1^{er} janvier 2007.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-3032 du 9 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Adel Dhif, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de Nabeul, à compter du 19 août 2006.

Par décret n° 2006-3033 du 13 novembre 2006.

Monsieur Kamel Alimi, maître de conférences, est chargé des fonctions de doyen de la faculté des sciences de Gafsa, à compter du 20 juillet 2006.

Par décret n° 2006-3034 du 9 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Kamel Eddine Gaha, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue pour une nouvelle période, et ce, à compter du 26 août 2006.

Par décret n° 2006-3035 du 9 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Mensi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Siliana pour une nouvelle période, à compter du 4 août 2006.

Par décret n° 2006-3036 du 9 novembre 2006.

Monsieur Imed Ben Ammar, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des langues appliquées et d'informatique de Béja, pour une nouvelle période, à compter du 26 août 2006.

Par décret n° 2006-3037 du 9 novembre 2006.

Monsieur Ali Benlatief, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Kébili, pour une nouvelle période, à compter du 4 août 2006.

Par décret n° 2006-3038 du 9 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Sghaier Zaafouri, maître de conférences de l'enseignement supérieur agricole, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études technologiques de Sidi Bouzid, pour une nouvelle période, à compter du 4 août 2006.

Par décret n° 2006-3039 du 9 novembre 2006.

Monsieur Hafedh Djedidi, maître de conférences, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des beaux arts de Sousse, pour une nouvelle période, à compter du 17 septembre 2006.

Par décret n° 2006-3040 du 9 novembre 2006.

Madame Maya Gharbi Bellaji, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur de l'institut supérieur des langues appliquées aux affaires et au tourisme de Moknine, à compter du 26 juillet 2006.

Par décret n° 2006-3041 du 9 novembre 2006.

Monsieur Abdelmajid Ayadi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des langues de Gabès, à compter du 14 juillet 2006.

Par décret n° 2006-3042 du 9 novembre 2006.

Monsieur Ghazi Karmaoui, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Zaghuan, à compter du 16 août 2006.

Par décret n° 2006-3043 du 9 novembre 2006.

Monsieur Nizar Ben Saad, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des études appliquées en humanités de Tozeur, à compter du 17 août 2006.

Par décret n° 2006-3044 du 9 novembre 2006.

Monsieur Mounir Ben Salah, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur des mathématiques appliquées et d'informatique de Kairouan, à compter du 12 juillet 2006.

Par décret n° 2006-3045 du 9 novembre 2006.

Madame Safia Medimagh épouse Belghith, professeur de l'enseignement supérieur, est chargée des fonctions de directeur de l'école supérieure de technologie et d'informatique, pour une nouvelle période, à compter du 28 octobre 2006.

Par décret n° 2006-3046 du 9 novembre 2006.

Monsieur Mongi Ben Amara, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école supérieure des sciences et de technologie de Hammam Sousse, à compter du 12 juillet 2006.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-3047 du 13 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Faycal Lakhoua, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2005.

Par décret n° 2006-3048 du 13 novembre 2006.

Monsieur Mohamed Faycal Lakhoua, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-3049 du 13 novembre 2006.

Monsieur Ibrahim Baccari, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} juillet 2006 jusqu'au 30 septembre 2007.

Circulaire aux banques n° 2006-11

O B J E T : Conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt.

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,

Vu la loi n°58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par la loi n°2006-19 du 2 mai 2006 et notamment son article 31 ter,

Vu la loi n°85-105 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents,

Vu le décret n°2006-1880 du 10 juillet 2006, fixant les conditions des services bancaires de base,

Article premier: La présente circulaire fixe les conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion des comptes de dépôt des personnes physiques et morales ouverts pour des besoins non professionnels auprès des établissements de crédit ayant la qualité de banque et auprès des banques non-résidentes.

Article 2 : La convention précise les conditions générales minimales suivantes :

a. la durée de la convention et les conditions de son renouvellement ;

b. les modalités d'ouverture du compte et les documents à produire pour l'identification du client ;

c. les produits et services dont le client bénéficie. A cet effet, la convention doit prévoir ce qui suit :

- le droit du client à bénéficier des services bancaires de base prévus par le décret n°2006-1880 sus-visé ;

- les moyens par lesquels le client est informé des opérations enregistrées sur son compte. A cet égard, la convention doit prévoir que le client est tenu informé, chaque mois, de toutes les opérations créditrices et débitrices du compte. L'information du client peut avoir lieu au moyen de l'extrait mensuel du compte ;

- les procédures de traitement des incidents liés au fonctionnement du compte et des moyens de paiement, ainsi que les procédures d'opposition ;

d. l'obligation de la banque d'aviser le client par écrit ou par tout moyen laissant une trace écrite de tout projet de modification des conditions applicables au compte quarante cinq jours avant sa date d'application et de sommer le client dans le texte de l'avis qu'il dispose d'un délai d'un mois pour s'opposer à cette modification.

e. les conditions de transfert du compte d'une agence à une autre ;

f. les conditions de résiliation de la convention et de clôture de compte ainsi que les délais de préavis ;

En cas de modification substantielle de la convention ou d'un tarif applicable au compte conformément à l'article 31 ter alinéa 3 de la loi n°2001-65 sus-visée, la convention doit prévoir que le

client ne supporte pas les frais dus à la clôture ou au transfert du compte faits à sa demande, en cas de contestation de sa part de ladite modification ;

g. l'obligation de garder secrètes les informations relatives au client, sous réserve des exceptions prévues par la législation en vigueur ;

h. les modalités du mandat, son objet, sa révocation et ses effets ;

i. les modalités de fonctionnement du compte de dépôt collectif ;

j. le sort du compte en cas de décès du ou de ses titulaires ;

k. l'obligation de la banque de prévoir dans les extraits de compte la possibilité de recours à la médiation bancaire et ses procédures ;

l. l'obligation du client de signaler sans délai à la banque tout changement intervenu au niveau des informations qu'il a fournies au moment et après l'ouverture du compte et notamment en cas de changement d'adresse ;

Article 3 : La convention de compte doit préciser les conditions particulières minimales suivantes :

a. les modalités d'obtention et de retrait des moyens de paiement ;

b. les commissions applicables aux produits et services bancaires, y compris les produits et services qui font l'objet de conventions spécifiques annexées à la convention et les commissions applicables aux incidents nés du fonctionnement du compte et des moyens de paiement ;

c. les dates de valeur ;

d. les effets d'une position débitrice non autorisée du compte, les moyens par lesquels le client en est informé ainsi que la commission applicable ;

e. les effets du gel du compte et notamment les délais et procédures de sa clôture par la banque.

f. les nom, prénom et adresse du ou des médiateurs de la banque ;

Article 4 : Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur à compter du 2 janvier 2007.

Pour les comptes de dépôt ouverts avant cette date et qui n'ont fait l'objet ni d'une convention écrite, ni d'une approbation implicite du client, la banque doit délivrer à ce dernier à sa demande un projet de convention de compte de dépôt.

L'acceptation de la convention intervient à sa signature par le client dans un délai de trois mois à compter de la communication qui lui en est faite par la banque.

Les établissements de crédit doivent informer leurs clients qui n'ont pas conclu une convention de gestion de compte de dépôt, au moins une fois par an de la possibilité de le faire et ce jusqu'au 31 décembre 2010.

Le gouverneur

Taoufik Baccar